

الإعلان الرسمي للجمهورية التونسية

يصدر يومى
الثلاثاء والجمعة

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
العنوان : ٤٢ نهج ١٨ جانفي ١٩٥٢
الهاتف ٨٧٣ - ٨٧٤ - ٢٤٣ - ٢٤٣
الحساب الجارى بالبريد ١٥ - ٦١٠

تونس

تدفع جميع المعاليم باسم القابض

مستويات متساوية



تعريف

النشرة الاصلية وترجمتها		النشرة الاصلية	
لجنة	لجنة	لجنة	لجنة
الشهر	لجنة	الشهر	لجنة
٨٩٠٠	٣٤٠٠	٨٦٠٠	٢٨٠٠
٢١٥٠	٣٩٠٠	١٨٥٠	٣٣٠٠
٢٨٥٠	٥١٠٠	٢٥٥٠	٤٥٠٠

ثمن النسخة ٣٥ | ٤٥

ثمن نشر الاعلانات

السطر فرنكات ١٠٠

صفحة

- رقم ٩٥ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ٥ ربيع الانور
١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق بتنقيح
القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٥٧ المؤرخ في ٢
ربيع الانور ١٣٧٧ (٢٧ سبتمبر ١٩٥٧) المتعلق
II78 باحداث محاكم نواح تابعة للمحاكم الابتدائية
رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ٥ ربيع الانور
١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يقتضى موقتا
II78 تحجير انتصاب اطباء جدد ببعض مدن
رقم ٩٨ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ٥ ربيع الانور
١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق بالمعلوم
عند الانتاج المنطبق على الحيوانات المعدة
II79 للذبح من نوع المعز

الامير والقرارات

كثابنة الدولة للرئاسة

- رقم ٢٣١ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ١٠ ربيع
الانور ١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨)
يتعلق بنظام الغرامات من اجل الخدمات الزائدة
التي يمكن ان تمنح لموظفى الادارات
II79 والتاسيسات العمومية الدولية
رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ١٠ ربيع الانور
١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨) يتضمن ضبط
مقدار الغرامة السنوية من اجل الساعات
II80 الزائدة المخولة لموظفى التعليم

قانون

قانون

قانون

امر

امر

مختصر

قائمة التشريعات

صفحة

المقوانين

- قانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ ٥ ربيع الانور
١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتضمن انشاء
II70 وتنظيم البنك المركزى التونسى
قانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ٥ ربيع الانور
١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق بتصيير
II76 اربع مدارس حرة مدارس عمومية
قانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ٥ ربيع الانور
١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق بتنقيح
II77 الفصل الثامن من مجلة صندوق الادخار
القومى التونسى
قانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ٥ ربيع الانور
١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق باحداث
II77 محكمة ابتدائية بسوق الاربعاء
قانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ٥ ربيع الانور
١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق بتنقيح
الامر المؤرخ في ٢٥ ذى الحجة ١٣٧٥ (٣ اوت
١٩٥٦) المتعلق باحداث دورات جنائية لدى
II77 المحاكم الابتدائية

العنوان الاول
وضعية البنك المركزي وتنظيمه
الباب الاول
احكام عامة

الفصل ٢ - ان البنك المركزي التونسي المسمى فيما يلي « البنك المركزي » هو مؤسسة عامة قومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي .

الفصل ٣ - يعتبر البنك المركزي بمثابة تاجر في علاقاته مع الغير وتنطبق عليه تدابير التشريع التجاري كلما كانت لا تتعارض مع القوانين والنظم الاساسية الخاصة به ولا تنطبق عليه القوانين والتراتيب المتعلقة بالحسابية العمومية الدولية .

الفصل ٤ - (١) يرخص للبنك المركزي في استعمال طغراء الجمهورية مقترنة بعنوانه الاجتماعي .

(٢) مقر البنك المركزي بحاضرة تونس .

(٣) يفتح البنك المركزي في البلاد التونسية مصارف بجميع المراكز التي يرى ذلك فيها مفيدا .

(٤) يمكن للبنك المركزي ان يتخذ مراسلين ونوابا بالامصار والاقطار التي يرى فيها لزوما لذلك .

الفصل ٥ - لا يمكن حل البنك المركزي الا بمقتضى قانوني يضبط اساليب التصفية .

الفصل ٦ - (١) يتألف راس مال البنك المركزي من مدد مالي تكتسب به الدولة بكامله ويضبط القانون مبلغ هذا المدد .

(٢) يمكن مع هذا ترفيع راس مال البنك المركزي بادماج مدخرات فيه وذلك بمقتضى مداولة من مجلس الادارة يصادق عليها بامر .

الباب الثاني

تسيير البنك المركزي وادارته ومراقبته

الفصل ٧ - يتولى تسيير البنك المركزي وادارته ومراقبته حسب الترتيب في الذكر محافظ ومجلس ادارة يطلق عليه فيما يلي « المجلس » وقيب .

الجزء ١ - المحافظ

الفصل ٨ - (١) يتولى تسيير شؤون البنك محافظ يعين بامر من رئيس الجمهورية .

(٢) تستشير الحكومة المحافظ كلما تناولت بالبحث مسائل تتعلق بالنقد او الاعتماد او قد تكون لها تأثيرات على الحالة النقدية .

(٣) يؤدي المحافظ يمينا بين يدي رئيس الجمهورية يتعهد فيها بتسيير امور البنك بامانة واخلاص وفقا للقوانين والنظم الاساسية .

الفصل ٩ - (١) يسمى المحافظ لمدة ستة اعوام .

(٢) يمكن تجديد مامورية المحافظ مرة او اكثر من مرة .

(٣) تتنافى وظيفة محافظ مع كل نيابة تشريعية وكل خطة حكومية .

(٤) لا يمكن اعفاء المحافظ من وظيفته الا بامر من رئيس الجمهورية .

الفصل ١٠ - (١) يضبط مرتب المحافظ بامر من رئيس الجمهورية ويتحمل البنك المركزي هذا المرتب .

صفحة

قرار من كاتب الدولة للرئاسة مؤرخ في ١٠ ربيع الانور ١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨) يتضمن تعيين مقدار مصاريف القيام بمامورية

1181

قرار من كاتب الدولة للرئاسة مؤرخ في ١٠ ربيع الانور ١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨) يتضمن تعيين مقدار غرامة التنقل

1182

مكتبة الدولة للشؤون الخارجية

انتهاء مامورية سفير

تسمية رئيس مصلحة

تسمية قنصل شرفي

1182

1182

1182

مكتبة الدولة للتبليغ والفلاحة

تسمية رئيس مصلحة

1182

مكتبة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية

قرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية مؤرخ في ٥ ربيع الانور ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يقتضى تأجيل المناظرة المفتوحة لانتداب ستة متصرفين بالمستشفيات

جدول تكميل للترقية

1182

1183

فستيم غزير نسيم

مكتبة الدولة للدخلية

اعلان بفتح عمليات الاحصاء ببلدية تونس

1183

فستيم نسيم

التوانين

قانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتضمن انشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي .

باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على رأى كاتبى الدولة للرئاسة وللمالية
اصدرنا القانون الاتى نصه :
الفصل ١ - يضبط هذا القانون النظام الاساسى للبنك المركزي التونسي

- الفصل ١٦ - ١)** لا يمكن إعفاء المدير العام من وظيفته الا اقتراح من المحافظ وبامر من رئيس الجمهورية .
- ٢ -** ان احكام الفصل ١٠ (المواد ٢ - ٣ - ٤) تنطبق على المدير العام الذي ينقطع عن مباشرة وظيفته .
- الفصل ١٧ - ١)** يعين المجلس الشروط التي تدفع بمقتضاها للمحافظ والمدير العام منحة من اجل الاقتبالات وكذلك شروط ترجيع مصاريفهم الاستثنائية .
- ٢)** يتحمل البنك المركزي مصاريف السكنى والتأثيث وما يتبع ذلك لفائدة كل من المحافظ والمدير العام .
- الفصل ١٨ - ١)** يمكن للمحافظ ان يفوض لبعض اعوان البنك المركزي حق الامضاء بالنيابة عنه .
- ٢)** ويمكن له ان ينوب وكلاء خاصين تابعين او غير تابعين لاطارات البنك المركزي وذلك لمدة محدودة او لاتمام شؤون معينة .
- ٣)** ويمكن له ان يسعى في الحصول على معاضدة مستشارين فنيين غير تابعين لاطارات البنك المركزي .

الجزء الثاني

فيما يخص المجلس

- الفصل ١٩ -** يتركب المجلس من :
- المحافظ بصفة رئيس
 - المدير العام
 - وثمانية مستشارين تقع تسميتهم بامر من رئيس الجمهورية
 - اربعة منهم يختارون من اجل الوظائف السامية التي يمارسونها سواء بالادارات الاقتصادية والمالية التابعة للدولة او بالمنظمات العمومية او الشبيهة بالعمومية والمتخصصة في مادة الاعتماد او التي لها ضلع في الانماء الاقتصادي للبلاد .
 - اربعة يختارون من اجل خبرتهم الصناعية في مادة الفلاحة او التجارة او الصناعة .
- الفصل ٢٠ - ١)** تقع تسمية المستشارين لمدة ثلاثة اعوام . ويمكن تجديد نيابتهم مرة او اكثر من مرة .
- ٢)** لا يمكن إعفاء المستشارين من وظائفهم الا بامر من رئيس الجمهورية .
- ٣)** ويكونون اثناء مباشرة وظائفهم مستقلين عن المصالح او الجمعيات او النقابات او المنظمات التي قد يكونون منتمين اليها ولا يمكن ان ينالهم اى ضرر سواء في مهنتهم او غير ذلك من جراء الافكار او الاقتراحات التي قد يدلون بها .
- ٤)** لا يجوز الجمع بين خطة مستشار وبين النيابة التشريعية وصفة عضو في الحكومة .
- الفصل ٢١ -** ان مهمة المستشارين مجانية لكن ترجع لهم المصاريف التابعة للاضطلاع بختنهم حسب الشروط التي يضبطها المجلس .
- الفصل ٢٢ -** يجب ان يكون اعضاء المجلس محرزين على الجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل وان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والا يكون قد سلط عليهم عقاب مرهق ومشين .

- ٢)** يتبادى المحافظ الذي ينقطع عن مباشرة وظائفه على قبض مرتبه مدة ثلاثة اعوام .
- ٣)** اذا اسندت له وظيفة عمومية خلال هذه المدة فانه يصدر قرار من كاتب الدولة للرئاسة يتضمن توضيح الشروط التي يتاح بمقتضاها الجمع بين المرتب المخصص للوظيفة المذكورة والمرتب المشار اليه اعلاه .
- ٤)** يحجر عليه نفس المدة ان يعاضد مشاريع خصوصية ويقبض منها اجورا من اجل استشارة تطلب منه او خدمة يؤديها لها الا برخصة من كاتب الدولة للرئاسة السدى يضبط الشروط التي ينبغي ان يستمر بمقتضاها دفع مرتبه له كلا او بعضا .
- الفصل ١١ - ١)** يحجر على المحافظ اثناء مدة قيامه باموريته ان يساهم او يشارك باية صفة كانت فى اى مشروع خاص .
- ٢)** لا يمكن ان يقبل فى ملفات البنك اى تعهد مزيل بامضاء المحافظ .
- الفصل ١٢ - ١)** يسهر المحافظ على تطبيق القوانين المتعلقة بالبنك المركزي ونظمه الاساسية ومداولات المجلس .
- ٢)** يوجه الدعوة لعقد اجتماعات المجلس ويترأسها ولا يمكن تنفيذ اية مداولة غير مذيبة بامضائه
- ٣)** يمضى بمفرده باسم البنك المركزي جميع المعاهدات والاتفاقيات وكذلك عرض حسابات السنة والموازنات وحسابات الارباح والخسائر للبنك المركزي .
- ٤)** ويقوم بجميع الدعاوى العدلية ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وجميع التدابير التحفظية التي يراها صالحة .
- ٥)** ويسعى فى اشتراء المكاسب المنقولة وغير المنقولة المصادق عليه من طرف المجلس وفق الشروط المقررة بالفصول ٢٦ (المادة ١٠) و ٥٢ - ٥٣
- ٦)** ويتولى تنظيم مصالح البنك المركزي وضبط مهماتها .
- ٧)** ويتولى باتفاق مع المجلس تحرير النظام الاساسى للمستخدمين كما يتولى انتداب اعوان البنك المركزي وتسميتهم فى خططهم وترقيتهم سواء بالمقر المركزي او بالمصارف .
- الفصل ١٣ -** يمثل المحافظ البنك المركزي لدى السلط العمومية والبنوك المركزية الاخرى والمنظمات المالية الدولية وبصفة عامة لدى الغير .
- الفصل ١٤ - ١)** يساعد محافظ البنك مدير عام يعمل تحت اشرافه وهو موكل بالسهر دواما على حسن سير جميع مصالح البنك المركزي .
- ٢ -** يعين امر من رئيس الجمهورية يصدر بناء على ما يقترحه المحافظ من بين اعضاء المجلس الشخص الذى سيقوم بجميع الوظائف المخولة للمحافظ بمقتضى النظام الاساسى للبنك المركزي فى صورة غياب المحافظ او حدوث مانع له .
- الفصل ١٥ - ١)** تقع تسمية المدير العام بامر من رئيس الجمهورية يصدر بناء على ما يقترحه المحافظ .
- ٢)** ينطبق النظام الاساسى لمستخدمى البنك المركزي على المدير العام فى غير ما ضبطه هذا النظام الاساسى .

الفصل ٢٣ - ١ يحجر على اعضاء المجلس ان يبوحوا
باسرار الامور البالغة لعلمهم مباشرة او غير مباشرة بموجب
الوظائف المسندة لهم وذلك بصرف النظر على الواجبات التي
يفرضها عليهم القانون وفي غير الصور التي يدعون فيها لاداء
الشهادة امام العدالة .

٢ يفرض نفس هذا التحجير على جميع الاشخاص الذين
يحتاج لهم المجلس باى عنوان كان قصد اعانتته على القيام
باموريتته .

٣ تسلط على من خالف هاته الاحكام العقوبات المقررة
بالتشريع الجارى به العمل .

الفصل ٢٤ - ١ يجتمع المجلس مرة فى الشهر على الاقل
بدعوة من المحافظ .

٢ لكل مستشار الحق فى المطالبة بدعوة المجلس للاجتماع
ويتولى المحافظ جمعه وجوبا اذا صدر طلب فى ذلك من طرف
ثلاثة من المستشارين على الاقل .

٣ لا يمكن للمجلس ان يجتمع بدون حضور المحافظ او
المدير العام وبدون وقوع استدعاء المستشارين والرقيب
بصفة قانونية .

٤ لا يمكن اتخاذ اى قرار بصورة ماضية بدون حضور
اربعة مستشارين على الاقل .

٥ لا يمكن للمستشارين ان يكلفوا من ينوبهم فى اجتماعات
المجلس .

الفصل ٢٥ - ١ يتمتع المجلس باوسع النفوذ لادارة البنك
المركزى فى حدود هذا النظام الاساسى .

٢ يحاط علما بجميع شؤون البنك المركزي .

الفصل ٢٦ - ١ يتفاوض المجلس فى شان التنظيم العام
للبنك المركزي وفى شان اقامة كل مصرف او فائده .

٢ ويضبط التراتيب الداخلية للبنك المركزي واساليب
القيام للعمليات المرخص فيها بمقتضى النظام الاساسى للبنك
المركزي او بمقتضى القانون .

٣ ويصادق على النظام الاساسى للموظفين وعلى نظام تاجير
اعوان البنك المركزي .

٤ ويتفاوض بسعى من المحافظ فى شان جميع المعاهدات
والاتفاقيات .

٥ ويبت فى انشاء واصدار تذاكر ونقود البنك المركزي
وكذلك فى سحبها او ابدالها بشرط الامتثال لاحكام الفصل

٢٧ المادة ٣ اسفله .

٦ ويعين خاصيات كل صنف من التذاكر والنقود وكذلك
التواقيع التى يجب ان تذييل بها التذاكر .

٧ ويعين بناء على الملابس الاقتصادية والنقدية وعلى
مكالييف الاستغلال مقادير الفوائض والعمولات المقبوضة
بمناسبة عمليات البنك المركزي .

٨ وله ان يؤلف بصفة قارة او موقته لجانا استشارية يعهد
اليها سواء النظر فى صفة التواقيع المذيلة بها السندات
المعروضة على اعادة الصرف او دراسة جميع المسائل المتعلقة
بتنظيم الاعتماد وبيان الشروط الحافة به ويحدد اهلية نظر
اللجان المذكورة وتركيبها وقواعد تسييرها .

٩ ويبدى رايه فى شان شروط اصدار الخزينة لكل القروض
ذات الاجل القصير والمتوسط والطويل .

١٠ ويبت فى شان عمليات شراء العقارات والتفويت فيها
وكذلك فى شان الفائدة المرجوة من اثاره القضايا العدلية التى
قد يعتزم المحافظ رفعها باسم البنك المركزي وفى شان كل
مصالحة واتفاق ولو كان فى ذلك تنازل عن بعض الحق .

ويستثمر الاموال الاصلية للبنك المركزي وفق احكام الفصل ٥٣
١١ ويحرر كل سنة ميزان البنك المركزي ويجرى
التنقيحات التى يظهر لزومها فى غضون السنة .

١٢ ويضبط الشروط والصيغة التى يحرر وينهى البنك
المركزي حساباته على مقتضاها .

١٣ ويصادق على لائحة التقرير السنوى لعمليات البنك
المركزي التى يرفعها المحافظ باسمه لرئيس الجمهورية .

الفصل ٢٧ - ١ تتخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء
الحاضرين ويعتبر صوت الرئيس مرجحا عند تساوى الاصوات
٢ ويلزم اتفاق ثلثى الاصوات فى خصوص القرارات
المتعلقة بالامور الاتية :

١ انشاء واصدار وسحب وابدال التذاكر او النقود .

ب استعمال الارباح .

٣ - يجب ان يصدر امر فى المصادقة على كل مداولة ترمى
لانشاء واصدار وسحب او ابدال التذاكر او النقود .

الفصل ٢٨ - ١ يحرر تقرير فى كل جلسة يعقدها المجلس
٢ يمضى المحافظ والرقيب بهذا التقرير ويضمن بدفتس
مداولات المجلس .

الجزء الثالث

الرقيب

الفصل ٢٩ - ١ يتولى الرقابة على البنك المركزي رقيب
يسمى بامر من رئيس الجمهورية يصدر بناء على ما يقترحه كاتب
الدولة للمالية .

٢ يقع اختيار الرقيب وجوبا من بين موظفى ادارة المال
المركزية ممن يكون لهم على الاقل رتبة رئيس مصلحة .

٣ تنتهى مهمة الرقيب بامر من رئيس الجمهورية يصدر
بناء على ما يقترحه كاتب الدولة للمالية .

٤ يسمى رقيب معاون على مقتضى نفس الشروط ليلغى
وظيفة الرقيب فى صورة غياب هذا الاخير او حدوث مانع له .

٥ يتقاضى الرقيب المباشر منحة يعين مبلغها من طرف
المجلس كما تدفع له عند الاقتضاء مصاريف تنقله واقامته .

الفصل ٣٠ - ١ يجرى الرقيب رقابة عامة على جميع
مصالح وعمليات البنك المركزي .

٢ يجوز له مراقبة صناديق ودفاتر وملفات البنك المركزي
كلما راي لزوما لذلك وله ان يستمد الاعانة فى ذلك القروض
اما من اعوان البنك المركزي او من موظفى ادارة المال .

الفصل ٣١ - ١ يحضر الرقيب جلسات المجلس ويكون
فيها صوت استشارى .

٢ يمكن له ان يقدم للمجلس جميع المعروضات والاقتراحات
التي يراها مفيدة واذا لم تقع الموافقة على معروضاته فانه يحضر
الجلسات التالية .

الدليل الذي يرتضيه على ان التغيير او البلى الانف ذكرهما هما نتيجة حادث طرأ او نتيجة حالة من حالات القوة القاهرة .
(٥) في صورة سحب صنف او عدة اصناف من التذاكر او النقود من الجولان فان التذاكر والقطع النقدية التي لم تقدم للبنك المركزي في الاجال المعينة تفقد قوتها الابرائية ويدفع مقابل قيمتها للخرينة .

الفصل ٣٨ - ان تدليس وتزوير تذاكر ونقود البنك المركزي وكذلك ادخال تذاكر نقود مدلسة او مزورة لترايب الجمهورية واستعمالها وبيعها وعرضها وتوزيعها تسلب على مرتكبيها العقوبات التي اقتضتها التدابير الجزائية الجاري بها العمل

الباب الثاني

العمليات المنجر عنها الاصدار

الفصل ٣٩ - (١) تشتمل عمليات البنك المركزي المنجر عنها الاصدار على ما ياتي :

- (أ) العمليات المتعلقة بالذهب والعملات الاجنبية .
- (ب) عمليات الاعتماد .
- (ت) شراء وبيع سندات بالسوق النقدية .
- (ث) المساعدات المبذولة للخرينة .

(٢) لا يمكن للبنك المركزي ان يقوم او يسعى في القيام في اي حال من الاحوال بعمليات اخرى غير التي يبيح له القانون ونظامه الاساسي القيام بها .

الجزء الاول

في شان العمليات المتعلقة بالذهب والعملات الاجنبية

الفصل ٤٠ - (١) يمكن للبنك المركزي ان يشتري ويبيع الذهب .

(٢) يمكن له ان يشتري ويبيع ادوات الدفع المحررة في صورة نقود اجنبية وكذلك المكاسب من النقود الاجنبية ويتولى التصرف في المكاسب المذكورة ووضعها في صورة سندات ذات اجل قصير .
(٣) يمكن له ان يبرم قروض ذات اجل قصير لدى بنوك البلدان الاخرى وان يمنح تلك البنوك قروضا ذات اجل قصير

الجزء الثاني

في شان عمليات الاعتماد

الفصل ٤١ - (١) يمكن للبنك المركزي ان يودع او يعيد للبنوك صرف السندات المعبرة عن معاملات تجارية والمتضمنة الزام ثلاثة اشخاص مدين او معنوين مشهورين بالملاء .
(٢) ان امد السندات المذكورة لا يجب ان يتجاوز ثلاثة اشهر على ان الامد المذكور يمكن رفعه لستة اشهر في حدود قواعد الاماد التي يعينها المجلس .

الفصل ٤٢ - (١) يمكن للبنك المركزي بعد ابداء موافقته من قبل ان يعيد للبنوك صرف سندات التمويل المذيلة على الاقل بتوقيعين مليونيين والمحدثه للتعبير عن اعتمادات موسمية منحت من طرف البنوك .

(٢) يجب ان تحرر السندات المذكورة مع تعيين امد اقصى قدره ثلاثة اشهر وهي قابلة للتجديد بدون ان تتجاوز المدة الجمالية للمساعدة التي يبذلها البنك المركزي تسعة اشهر .

ان يطالب بتسجيلها بدفتر المداولات ويعلم بذلك كاتب الدولة للمالية .

الفصل ٣٢ - (١) يعلم الرقيب المجلس دوريا بعمليات الرقابة التي اجراها .

(٢) وبعد انتهاء كل سنة يرفع لكاتب الدولة للمالية تقريرا يبين فيه قيامه بمهمته وتسلم نسخة منه للمحافظ .

العنوان الثاني

وظائف البنك المركزي

الفصل ٣٣ - للبنك المركزي مهمة عامة وهي مراقبة الجولان النقدي ومراقبة توزيع الاعتماد .

الفصل ٣٤ - (١) يشد البنك المركزي ازر السياسة الاقتصادية للدولة .

(٢) يمكن له ان يعرض على الحكومة اتخاذ كل التدابير التي من شانها حسب راي المحافظ او المجلس ان يكون لها تأثير حسن على ميزان الحسابات وعلى تراوحت الاسعار وحالة المالية العمومية وبصفة عامة انماء الاقتصاد القومي .

(٣) يعلم رئيس الجمهورية بكل امر من شانه حسب راي المحافظ او المجلس ان يمس بالاستقرار النقدي .

(٤) يمكن له ان يطلب من البنوك ان تزوده بجميع الاحصائيات والافادات التي من شانها ان تمكنه من الاطلاع على تطور الاعتماد وعلى الملبسات الاقتصادية وهو مكلف بالخصوص بان يحقق بمقره المركزي استجماع المحذورات المصرفية .

الباب الاول

امتياز الاصدار

الفصل ٣٥ - يباشر البنك المركزي دون غيره وعلى ذمة الدولة امتياز اصدار تذاكر البنك للحامل وقطع النقود المعدنية داخل تراب الجمهورية .

الفصل ٣٦ - (١) ان التذاكر والنقود الصادرة عن البنك المركزي يكون لها دون غيرها رواج قانوني .
(٢) للتذاكر الصادرة عن البنك المركزي قوة ابرائية غير محدودة .

(٣) يضبط القانون القوة الابرائية للنقود المعدنية الصادرة عن البنك المركزي بيد انه يقع قبولها بدون تحديد من طرف البنك المركزي والصناديق العمومية .

الفصل ٣٧ - (١) يقع انشاء واصدار تذاكر ونقود البنك المركزي وكذلك سحبها او ابدالها حسب الشروط المبينة بالفصلين ٢٦ المادتان ٥ - ٦ ، ٢٧ المادتان ٢ - ٣ .
(٢) لا يمكن القيام باى اعتراض لدى البنك المركزي بمناسبة ضياع او سرقة التذاكر .

(٣) يجوز ترجيع تذكرة تمزقت او ادركها البلى اذا لم تزل مشتملة على جميع العلامات والاشارات الكافية للتعرف عليها .
ويقدر البنك المركزي في الصور الاخرى وجوب التسديد الكلي او الجزئي .

(٤) لا يخول ترجيع قطعة نقدية اصبح من المتعذر التعرف عليها او اعتراها بلى او تغيير ما الا اذا اقيم للبنك المركزي

الجزء الثالث

فيما يخص تدخل البنك المركزي في السوق النقدية

الفصل ٤٧ - ١) يمكن للبنك المركزي قصد التأثير على حجم الاعتماد وتعديل السوق النقدية ان يشتري من البنوك السندات العمومية القابلة للتجار فيها في اجل قصير والتي يحل امدها قبل مضي ستة اشهر والسندات الخاصة الممكن قبولها في اعادة الصرف كما يمكن له ان يبيع بدون تظهير السندات المقنتاة من قبل .

(٢) لا يمكن في اية صورة كانت القيام بالعمليات المذكورة لفائدة الخزينة او الهيئات العمومية القائمة بالاصدار .

الفصل ٤٨ - ان جملة مبلغ عمليات الاعتماد بواسطة السندات العمومية والواقع انجازها بمقتضى الفصولين ٤٦ - ٤٧ لا يمكن ان تتجاوز ١٠ في المائة من مقايض الدولة الاعتيادية الحاصلة خلال الميزان السنوي المنصرم .

الجزء الرابع

فيما يخص المساعدات المخولة للخزينة

الفصل ٤٩ - يمكن للبنك المركزي ان يصرف او يودع الحوالات والرقاق المضمون فيها والمكتتبة لامر محاسبي الخزينة حسب الشروط المقررة من طرف كاتب الدولة للمالية والتي يحل امدها في ظرف زمني اقصاه ثلاثة اشهر .

الفصل ٥٠ - ١) يمكن للبنك المركزي ان يمنح الخزينة اعتمادات مكشوفة على الحساب الجاري في حدود مبلغ يساوي اقصاه ٥ في المائة من المقايض الاعتيادية للدولة الحاصلة خلال الميزان السنوي المنصرم ولا يمكن ان تتجاوز مدتها الجمالية ٢٤٠ يوما متوالية او غير متوالية اثناء سنة كاملة وذلك قصد تحقيق انتظام سير الخزينة الدولية والقيام بالنفقات العمومية بصورة عادية .

(٢) يتقاضى البنك المركزي بعنوان الاعتمادات المشار اليها عمولة تصرف يعين مبلغها واساليب دفعها باتفاق مع كاتب الدولة للمالية .

الباب الرابع

عمليات شتى

الفصل ٥١ - ١) يمكن للبنك المركزي ان يقبل في حساب بدون فائض المبالغ المصبوبة من طرف البنوك والمنظمات الاخرى التي لها الصفة للقيام بعمليات الاعتماد ومن طرف الاشخاص الماديين او المعنويين الذين ارتضاهم المجلس .

(٢) يدفع البنك المركزي ما وقع التصرف فيه من الحسابات المذكورة وما وقع ابرامه من الالتزامات بشبائكه لحد البقايا الفاضلة .

الفصل ٥٢ - ١) يمكن للبنك المركزي ان يشتري عقارات او يبيعها او يعاوضها بغيرها حسب حاجيات الاستغلال .

(٢) لا يمكن اقامة المصاريف المتعلقة بما ذكر الا من امواله الاصليّة .

(٣) يمكن للبنك المركزي لضمان خلاص مطالبه المشكوك فيها او المعطلة :

الفصل ٤٣ - ١) يمكن للبنك المركزي ان يعيد لكل بنك ارتضاه او اية منظمة ارتضاها بصفة خاصة كاتب الدولة للمالية بناء على ما يقترحه البنك المركزي للقيام بعمليات الاعتماد ذات الاجل المتوسط صرف سندات تمثل اعتمادات ذات اجل متوسط ومعين امدها لثلاثة اشهر وقابلة للتجديد لمدة اقصاها خمسة اعوام .

(٢) يجب ان تتوفر الشروط الاتية في السندات :

أ) ان تشمل بقطع النظر عن امضاء المحيل توقيعين مليونيين يمكن تعويض احد هذين التوقيعين بضمان الدولة .

ب) ان تهدف الى احد الاغراض الاتية :

- تنمية وسائل الانتاج .
- تمويل بعض التصديرات .
- بناء عقارات للسكنى .

ت) ان تكون قد تحصلت من قبل على موافقة البنك المركزي الذي يمكن له ان يجعل هذه الموافقة موقوفة على منح ضمان الدولة غير مقيد بشروط .

الفصل ٤٤ - يعين المجلس دوريا المبلغ الجملي لما تتضمنه الموافقات التي تعطى من قبل لاعادة صرف السندات التي تمثل اعتمادات متوسطة الاجل .

الفصل ٤٥ - ١) يمكن للبنك المركزي ان يمنح البنوك تسبقات على القيم المنقولة غير السندات العمومية على شرط ان يقع في شان القيم المذكورة تسعير بسوق رسمية وكذلك تسبقات على مصنوعات من الذهب وعلى عملات اجنبية .

(٢) ينهى المجلس قائمة القيم المنقولة ومصنوعات الذهب والعملات الاجنبية المقبولة على وجه الضمان ويعين مقادير التسبقات .

(٣) يقع التنصيص على ان يكون اقصى امد التسبقات ثلاثة اشهر . وهي قابلة للتجديد بدون ان تتجاوز جملة مدة التسبقة من جراء التجديدات تسعة اشهر .

(٤) يتعهد المقترض للبنك المركزي بان يرجع عند حلول الامد مبلغ الاعتماد الذي منح اياه . وهذا التعهد يجب ان ينص فيه على ان المقترض ملزم بان يسدد للبنك المركزي الجزء من الاعتماد المقابل للانخفاض الذي يعتري قيمة الضمان وذلك كلما بلغ الانخفاض المذكور ١٠ في المائة واذا لم ينف المقترض بهذا التعهد فان مبلغ الاعتماد يكون واجب الدفع حالا وبدون نزاع .

الفصل ٤٦ - يمكن للبنك المركزي ان يقوم بالعمليات الاتية بواسطة سندات عمومية تصدرها الدولة او تضمن فيها :

أ) صرف او اعادة صرف السندات التي يحل امدها قبل مضي ثلاثة اشهر لفائدة غير الخزينة والهيئات العمومية .

ب) ايداع سندات من هذا النوع للبنوك .

ت) منح تسبقات على السندات العمومية التي ينهى المجلس قائمتها وذلك في حدود المقادير والمدة التي ضبطها المجلس . ويمضى المقترض ازاء البنك المركزي على التعهد المقرر بالفصل

المركزي المعينين لهذا الغرض ان يمثلوا الحكومة سواء لدى التأسيسات المذكورة او اثناء المؤتمرات الدولية .

الفصل ٥٨ - ١) يشارك البنك المركزي في المفاوضات التي تتعلق بابرام اتفاقات دفع او تقاص وهو مكلف بتنفيذ هذه الاتفاقات ويمكن له ان يبرم جميع اتفاقيات التطبيق اللازمة لهذا الغرض .

(٢) تنفذ الاتفاقات المشار اليها على ذمة الدولة التي تنتفع بجميع الفوائد وتأخذ على عاتقها جميع الخسائر والمصاريف والعمولات والفوائض والتكاليف مهما كان نوعها وتضمن للبنك المركزي تسديد كل خسارة ناتجة عن القطع او كل خسارة اخرى يتحملها في هذا السبيل .

الفصل ٥٩ - ١) يكلف البنك المركزي بتطبيق القوانين والتراتيب المتعلقة بالقطع .

(٢) ولهذا الغرض يؤشر البنك المركزي اجازات التوريد والتصدير ويسلم جميع الرخص الاخرى المقررة بتراتيب القطع

الفصل ٦٠ - يمكن للبنك المركزي قصد تحقيق تطبيق تراتيب القطع ان يطلب الى البنوك مده بجميع الارشادات وان يعطيها جميع التعليمات .

الفصل ٦١ - ١) يشارك البنك المركزي في تحرير مقررات المقايض والمصاريف من العملات الاجنبية .

(٢) تقع استشارته وجوبا لتحضير برامج الاستيراد .

العنوان الثالث

احكام شتى

الباب الاول

الاعفاءات والامتيازات

الفصل ٦٢ - يعتبر البنك المركزي بمثابة الدولة فيما يخص قواعد الامتثال والوجوب المتعلقة بجميع الاداءات والمعاليم التي تستخلص لفائدة الدولة او الولايات او البلديات وجميع المعاليم ذات الصبغة التبئية بالجباية .

الفصل ٦٣ - تعفى من معاليم التامير والتسجيل ومن المعلوم على اسداء الخدمات جميع العقود والسندات والوثائق المحررة من طرف البنك المركزي وكذلك العمليات التي يقوم بها قصد ممارسته بصفة مباشرة للوظائف التي كلف بها طبقا للفصول ٣٥ الى ٥٣ من هذا القانون .

الفصل ٦٤ - يعفى البنك المركزي اثناء كل اجراء عدلى من تقديم ضمان او تسقفة في جميع الصور التي ينص فيها القانون على الزام الطرفين بذلك .

الفصل ٦٥ - مع الاحتفاظ بجميع التدابير الحالية او المقبلة الافيد من غيرها للدائنين المرتهنيين يحق للبنك المركزي القيام بالاجراءات التالية قصد السعى في التفويت في الرهن المقبول ضمانا لمطالبه

(١) يمكن للبنك المركزي في صورة عدم تسديد المبالغ الراجعة له عند حلول الامد وبعد مضي خمسة عشر يوما على انداره المدين على يد العدول وبصرف النظر عن كل اعتراض ان

- ان يتخذ جميع الضمانات وخاصة في صورة توثقة او رهن - وان يشتري بالتراضي او بناء على بيع اجبارى كل المكاسب المنقولة او غير المنقولة ويجب التفويت في العقارات والمكاسب المشتراة كيف ذكر في طرف عامين ما عدا في الصور التي يقع فيها استعمالها لحاجيات الاستغلال .

الفصل ٥٣ - يمكن للمجلس ان يستثمر الاموال الاصلية للبنك المركزي والمتمثلة في حساباته من حيث راس المال والمدخرات والاستهلاك :

- سواء في صورة عقارات طبق مقتضيات الفصل ٥٢ - المادتان ١ - ٢

- او في صورة رقاع صادرة عن المنظمات المالية او المشاريع الاقتصادية المنطبقة عليها تدابير قانونية خاصة او الموضوعة تحت رقابة الدولة بدون ان تتجاوز جملة نوع هذا الاستثمار ٢٥ في المائة من الاموال الاصلية المذكورة وذلك بعد صدور الرخصة في ذلك من كاتب الدولة للمالية .

- او في صورة رقاع ذات اجل قصير او متوسط او طويل اصدرتها الدولة او ضمنت فيها او في صورة غير ذلك من القيم المنقولة المسعرة ترتيبيا بسوق رسمية .

الباب الرابع

وظائف اخرى

الفصل ٥٤ - يتولى البنك المركزي احداث حجرات تقاص بالاماكن التي يرى المجلس فيها لزوما لذلك ويشرف على سير دواليبها .

الفصل ٥٥ - ١) البنك المركزي هو العون المالى للحكومة فيما تقوم به من عمليات القبض والصرف والاعتماد .

(٢) يقوم بهذا العنوان سواء بمقره المركزي او بالمصارف التابعة له بمسك الحساب الجارى للخرينة بدون مصروف وينجز مجانا جميع العمليات المادون بها بما لذلك الحساب او بما عليه .

(٣) لا ينتج باقى ما لحساب الخزينة الجارى فائضا .

(٤) يقوم البنك المركزي بالخدمات الاتية مجانا :

- حفظ القيم المنقولة التابعة للدولة والقيام بالاجراءات المتعلقة بها .

- والترويج لدى العموم للقروض التي تصدرها الدولة او ضمن فيها .

- وخلص قصاصات الرقاع التي تصدرها الدولة او تضمن فيها وذلك في آن واحد مع الصناديق العمومية .

الفصل ٥٦ - يمكن للبنك المركزي ان يقوم بناء على مطلب من كاتب الدولة للمالية بالخدمة المالية للادارات والمؤسسات العمومية وجميع المنظمات المالية المنطبقة عليها تدابير قانونية خاصة او الموضوعة تحت رقابة الدولة وان يقوم على ذمتها بجميع عمليات القبض والصرف والاعتماد طبق الشروط المعينة لاتفاقيات المبرمة مع الادارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المذكورة .

الفصل ٥٧ - يساعد البنك المركزي الحكومة في اتصالاتها لتأسيسات المالية الدولية ويمكن لمحافظ واعوان البنك

يعمد لبيع الرهن الى ان تسترجع كامل المبالغ المطلوبة من حيث راس المال والفوائض والعمولات والمصاريف هذا علاوة على ما قد يقع اجراؤه من التتبعات الاخرى ضد المدين .

(٢) ياذن بالبيع رئيس المحكمة الابتدائية بناء على مجرد طلب من البنك المركزي وبدون لزوم لدعوة المدين .

(٣) يجرى البيع في البورصة بالنسبة لجميع الرقاع او المواد المسعرة في البورصة اما بالنسبة للرقاع او المواد غير المسعرة في البورصة فان بيعها يجرى بالمكان واليوم والساعة التي يضبط جميعها الحاكم وعن طريق وسيط او خبير منتدب لهذا الغرض من طرف الحاكم الذي يقدر صلوحية الاعلان او النشر .

(٤) يوفى البنك المركزي ما يطلبه من حيث الاصل والتوابع مباشرة من حاصل البيع بدون القيام باية موجبات اخرى .

الفصل ٦٦ - تسهر الحكومة على امن وحماية محلات البنك المركزي وتزود البنك لمركزي مجانا باعوان الحفر اللازمين لامن نقل الاموال او القيم .

الباب الثاني الحسابات السنوية والنشريات

الفصل ٦٧ - يقع انهاء حسابات البنك المركزي وموازنتها يوم ٣١ ديسمبر من كل سنة ويضبط المجلس قيمة ما يمكن ابقاؤه من المطالب المعطلة ضمن حسابات ما للبنك ويتولى ضبط جميع الاستهلاكات والمعينات الانتظارية التي يظهر لزومها .

الفصل ٦٨ - (١) تتكون الارباح من الحاصل اضافة بعد طرح جميع التكاليف والاستهلاكات والمعينات الانتظارية (٢) يخص من هذه الارباح ١٥ في المائة لفائدة المدخر القانوني ويصبح هذا التخصيص غير وجوبي بمجرد ما يبلغ المدخر نصف راس المال ويستمر جريانه اذا لم يبلغ بعد المدخر تلك النسبة .

(٣) بعد ان يخصص المجلس لكل المدخرات الاخرى العامة او الخاصة ما يظهر لزومه من الامداد يدفع الباقي للخزينة .

(٤) يمكن ان تخصص المدخرات لترفيعات في راس المال طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل ٦ المادة ٢

(٥) اذا اسفرت الحسابات السنوية المحررة طبق الفصل ٦٧ عن خسارة فان هذه الخسارة تحمل على حساب المدخرات المؤلفة عملا بالمادة ٣ اعلاه ثم عند الاقتضاء على حساب المدخر القانوني واذا لم تف المدخرات باستنفاد كامل الخسارة فان ما يتبقى منها تتحمله الخزينة .

الفصل ٦٩ - يوجه البنك المركزي كل عشرة ايام لكاتب الدولة للمالية بيانا عن حالة حساباته ويتولى نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

الفصل ٧٠ - بعد غلق كل سنة يسلم المحافظ لرئيس الجمهورية الموازنة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن عمليات البنك المركزي وتنتشر هذه الوثائق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد مضي اجل اقصاه شهر على تاريخ ابلاغها لرئيس الجمهورية .

الفصل ٧١ - يمكن للبنك المركزي ان يقوم بادراج نشر دورية تشتمل على معلومات احصائية ودراسات ذات طابع اقتصادي ونقدية .

العنوان الرابع احكام انتقالية

الفصل ٧٢ - يجرى العمل بهذا القانون بمجرد نشره باستثناء العنوان ٢ الذي يجرى العمل باحكامه في تاريخ نشره ضبطه بمقتضى امر .

الفصل ٧٣ - يقع خلافا لاحكام الفصل ٦٧ اعلاه تحرير حسابات البنك المركزي ومعادلتها للمرة الاولى في ٣١ ديسمبر ١٩٥٩

الفصل ٧٤ - ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

وصدر بيني مطير

في ٥ ربيع الانور ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨)

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة

قانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٨

مؤرخ في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق بتصوير اربع مدارس حرة مدارس عمومية

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية

بعد اطلاعا على الامر المؤرخ في ٣ جمادى الاولى ١٣٣٨

(٢٤ جانفي ١٩٢٠) المتعلق بالمدارس الحرة

وعلى راي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للمالية وكاتب الدولة للتربية القومية والشباب والرياضة

اصدرنا القانون الاتي نصه :

الفصل ١ - ان المدارس القرآنية الحرة التالية

- « مدرسة البنت المسلمة » الكائنة بنهج السراجين بتونس وفرعها الكائن بنهج البشير صفر بتونس

- « مدرسة العلوم » الكائنة بنهج الرصاص بتونس

- « المدرسة الاسلامية » الكائنة بنهج القنطرة بتونس

- « مدرسة الثقافة » الكائنة بنهج الشبكة بتونس

تصير جميعا مدارس عمومية ابتداء من غرة اكتوبر ١٩٥٨

الفصل ٢ - ابتداء من نفس التاريخ تصير محلات مدرسة

البنت المسلمة الكائنة بنهج السراجين بتونس ومحلات فرعها الكائن بنهج البشير صفر بتونس المؤسسة جميعها من طرف

١٨٩٦ الصادر باحداث محاكم ابتدائية وعلى النصوص التي
نقحته او اكملته

وعلى الامر المؤرخ في ٢٥ محرم ١٣٦٩ (١٧ نوفمبر
١٩٤٩) الصادر باحداث محكمة ناحية واسعة النطاق بسوق
الاربعاء

وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ١٠ رمضان
١٣٧٧ (٣١ مارس ١٩٥٨) المتضمن تعيين الميزان الاعتيادي
بالنسبة لتصرف السنة المالية ١٩٥٨ - ١٩٥٩

وعلى راي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب
الدولة للمالية

اصدرنا القانون الاتي نصه :

الفصل ١ - احدثت محكمة ابتدائية بسوق الاربعاء تابعة
لمحكمة الاستئناف بتونس

الفصل ٢ - تشتمل منطقتها الترابية على مندوبيات سوق
الاربعاء وسوق الخميس وغار الدماء وعين دراهم وطبرقة

الفصل ٣ - مرجع نظرها في المادتين المدنية والجزائية يضبط
بمقتضى نصوص الحق العام

الفصل ٤ - يضبط تركيب المحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء
بمقتضى امر

الفصل ٥ - يلغى الامر المؤرخ في ٢٥ محرم ١٣٦٩ (١٧
نوفمبر ١٩٤٩)

الفصل ٦ - ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

وصدر ببني مطير

في ٥ ربيع الانور ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨)

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة

قانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٥٨

مؤرخ في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق بتنقيح
الامر المؤرخ في ٢٥ ذي الحجة ١٣٧٥ (٣ اوت ١٩٥٦)
المتعلق باحداث دورات جنائية لدى المحاكم الابتدائية

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية

بعد اطلاعنا على الامر المؤرخ في ٢٥ ذي الحجة ١٣٧٥
(٣ اوت ١٩٥٦) الصادر باحداث دورات جنائية لدى المحاكم
الابتدائية وعلى النصوص التي نقحته او اكملته

وعلى القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ٥ ربيع الاول

بجمعية الشبان المسلمين بارض حبس وباعانة الحكومة ملكا من
املاك الدولة بما فيها من اثاث وادوات

الفصل ٣ - اعضاء هيئة التعليم المباشرون بالمدارس الاربعة
المشار اليها اعلاه لا يمكن ابقاؤهم في عملهم الا في حدود ما
تستلزمه الحاجة في نطاق القوانين المطبقة بالنسبة لاعضاء التعليم
الوقتين بالمدارس الابتدائية

الفصل ٤ ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

وصدر ببني مطير

في ٥ ربيع الانور ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨)

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة

قانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٨

مؤرخ في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق
بتنقيح الفصل الثامن من مجلة صندوق الادخار القومي
التونسي

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على مجلة صندوق الادخار القومي التونسي
(ص. ٥. ق. ٥. ت) الملحق للامر المؤرخ في ٢١ محرم ١٣٧٦
(٢٨ اوت ١٩٥٦) وخاصة على فصله الثامن
وعلى راي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للمالية وكاتب
الدولة للبريد والبرق والهاتف
اصدرنا القانون الاتي نصه :

فصل وحيد - تنقح الفصل الثامن من مجلة صندوق الادخار
القومي التونسي المشار اليها اعلاه كما يلي :

الفصل ٨ - « لا يمكن ان تتجاوز الايداعات مليون فرنك
(١٠٠٠٠٠٠) الا في صورة زيادة فائضها عليها وهذا الحد
الاقصى لا يطرا عليه تبديل الا بموجب قانون »

بقية الفصل بدون تغيير

ينفذ هذا القانون كقانون من قوانين الدولة .

وصدر ببني مطير

في ٥ ربيع الانور ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨)

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة

قانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٥٨

مؤرخ في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق
باحداث محكمة ابتدائية بسوق الاربعاء

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية

بعد اطلاعنا على الامر المؤرخ في ٣ شوال ١٣١٣ (١٨ مارس

نظرها الترابي منطقة المحكمة الابتدائية التابعة لها باستثناء المناطق التابعة لمحاكم النواحي الاخرى
ينفذ هذا القانون كقانون من قوانين الدولة
وصدر بنى مطير

في ٥ ربيع الانور ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨)

رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة

قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٨

مؤرخ في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يقتضى
موقتا تحجير انتصاب اطباء جدد ببعض مدن

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعا على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ٢٣
شعبان ١٣٧٧ (١٥ مارس ١٩٥٨) المتعلق بتعاطي وتنظيم مهنة
طبيب او طبيب اسنان جراحى او بيطار والواقع اتمامه بالقانون
رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ٢١ ذى الحجة ١٣٧٧ (٩ جويلية
١٩٥٨)

وعلى راي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للصحة
العمومية والشؤون الاجتماعية
اصدرنا القانون الاتي نصه :

الفصل ١ - يحجر انتصاب اطباء جدد بمدن تونس العاصمة
وبنزرت وسوسة وصفاقس وضواحيها الى ان يصدر الاذن بما
يخالف ذلك

الفصل ٢ - يمكن الترخيص في استثناءات لاحكام الفصل ١
اعلاء بمقتضى قرار من كاتب الدولة للصحة العمومية
والشؤون الاجتماعية وذلك في احدى الصور الاتية :

أ - عند ما يتعذر على الطبيب - لاسباب صحية او عائلية
مبررة بصفة جلية - ان يتنصب بغير احدى المدن الكبرى المشار
اليها بالفصل ١ اعلاء

ب - عند ما يكون متعاطيا اختصاصا نادرا او متطلبا القرب
من مركز استشفائي كبير .

ج - عند ما يكون قد باشر مهنته باحدى مدن داخل البلاد
التونسية او باحدى مصالح الصحة العمومية مدة عامين متوالين
على الاقل .

الفصل ٣ - يدرج هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

وصدر بنى مطير

في ٥ ربيع الانور ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨)

رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة

١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) الصادر باحداث محكمة ابتدائية
سوق الاربعاء

وعلى راي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل
اصدرنا القانون الاتي نصه :

فصل وحيد - تفق الفصل الثالث من الامر المؤرخ في ٢٥
ذى الحجة ١٣٧٥ (٣ اوت ١٩٥٦) المشار اليه اعلاء كما يلى :

الفصل ٣ (الجديد) - مرجع نظر دائرة الاتهام بمحكمة
الاستئناف بتونس يشمل المحاكم الابتدائية الاتية :

تونس - بنزرت - نابل - باجة - الكاف - سوق الاربعاء
(بقية الفصل بدون تغيير)

ينفذ هذا القانون كقانون من قوانين الدولة

وصدر بنى مطير

في ٥ ربيع الانور ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨)

رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة

قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٥٨

مؤرخ في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق
بتفقيح القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٥٧ المؤرخ في ٢ ربيع الاول
١٣٧٧ (٢٧ سبتمبر ١٩٥٧) المتعلق باحداث محاكم نواح
تابعة للمحاكم الابتدائية

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعا على القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٥٧ المؤرخ في
٢ ربيع الاول ١٣٧٧ (٢٧ سبتمبر ١٩٥٧) المتعلق باحداث محاكم
نواح تابعة للمحاكم الابتدائية

وعلى القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ٥ ربيع الاول
١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) المتعلق باحداث محكمة ابتدائية
سوق الاربعاء

وعلى راي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل
وكاتب الدولة للمالية

اصدرنا القانون الاتي نصه :

فصل وحيد - الغى الفصل الاول من القانون رقم ٤٢ لسنة
١٩٥٧ المؤرخ في ٢ ربيع الاول ١٣٧٧ (٢٧ سبتمبر ١٩٥٧)
المتعلق باحداث محاكم نواح تابعة للمحاكم الابتدائية المشار
اليه وعوض بالفصل الاتي :

الفصل الاول (الجديد) - احدثت بكل مركز من مراكز
المحاكم الابتدائية الاتية :

سوسة وصفاقس وبنزرت ونابل والقيروان وباجة والكاف
وقابس وقفصة والمهدية وسوق الاربعاء محكمة ناحية يشمل

ذى القعدة ١٣٧٧ (٢٩ ماي ١٩٥٨) المتعلق بنظام تاجير موظفي الدولة والتاسيسات العمومية والبلديات .
وعلى راي كاتب الدولة للمالية
اصدرنا امرنا هذا بما ياتي :

الفصل ١ - عينت وفق التدابير الاتية الشروط التي يمكن بمقتضاها تاجير الخدمات الزائدة التي يقوم بها موظفون تابعون للادارات والتاسيسات العمومية الدولية على ان يكون ذلك التاجير بواسطة غرامات بحساب الساعة .

الفصل ٢ - يمكن ان يرخص للموظفين التابعين للصنفين القياسيين آ - ب وكذلك للاعوان الوقتيين من الصنفين آ - ب في القيام بخدمات زائدة تؤجر بواسطة غرامات بحساب الساعة ان اقصى ما يمكن ان يخدمه الموظفون المرخص لهم في القيام بخدمات زائدة من الساعات خلال كل تصرف مالي يحرر حسابه بالنسبة لكل صنف من الصنفين آ - ب على اساس ١٥ في المائة من عدد الموظفين الذين اقتضاهم قانون السلك الاداري من اصناف الوظائف المرخص لها في الانتفاع بالغرامات المذكورة وبحساب ساعة زائدة عن كل يوم خدمة .
وتستعمل المعينات المذكورة من طرف رؤساء الادارات حسب حاجيات الخدمة .

الفصل ٣ - لا يمكن ان تمنح اية غرامة بحساب الساعة من اجل الخدمات الزائدة للاعوان الذين يسكنون مجانا بالمحلات التابعة للدولة او للتاسيسات العمومية الدولية او يشغلونها باى عنوان كان .

الفصل ٤ - لا يمكن ان تعتبر بمثابة خدمات زائدة يمكن تاجيرها بغرامات بحساب الساعة الخدمات مهما كان نوعها التي وقع القيام بها بين ابتداء جلسة الصباح وانتهاء جلسة المساء الاعتياديتين .

الفصل ٥ - لا يمكن ان تخول الحق في التاجير الخدمات الزائدة التي وقع تعويضها بمدة تغيب مساوية لمدة تلك الخدمات اثناء جلسة الخدمة ويكون الامر كذلك بالنسبة للاعوان الذين قاموا بخدمات زائدة ولكنهم لم يقضوا مدة الخدمات القانونية او انهم لم يبذلوا اثناء مدة الخدمات الموما اليها خدمة بحساب الساعة تساوى على الاقل الخدمة التي هم مطالبون بها اثناء الجلسات القانونية .

قانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٥٨

مؤرخ في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق بالمعلوم عند الانتاج المنطبق على الحيوانات المعدة للذبح من نوع المعز

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعا على الامر المؤرخ في ١٤ جمادى الاولى ١٣٧٥ (٢٩ ديسمبر ١٩٥٥) المتعلق باحداث معلوم عند الانتاج ومعلوم استهلاك ومعلوم اسداء الخدمات وبالاخص على الفصل ٦ من الامر المذكور مع جملة النصوص الصادرة في اتمامه او تنقيحه

وعلى راي كاتب الدولة للمالية وكاتب الدولة للتجارة والصناعة وكاتب الدولة للفلاحة

اصدرنا القانون الاتي نصه :

فصل وحيد - نقحت كما ياتي الفقرة « ح » من الفصل ٦ من الامر المؤرخ في ١٤ جمادى الاولى ١٣٧٥ (٢٩ ديسمبر ١٩٥٥) المشار له اعلاه :

« ح » - الاشخاص الذين يتولون ذبح الحيوانات المعدة لحومها للاكل غير الحيوانات من نوع المعز »

ينفذ هذا القانون كقانون من قوانين الدولة

وصدر بنى مطير

في ٥ ربيع الانور ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨)

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة

الوامر والقرارات

كثابّة الدولة للرئاسة

امر رقم ٢٣١ لسنة ١٩٥٨

مؤرخ في ١٠ ربيع الانور ١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق بنظام الغرامات من اجل الخدمات الزائدة التي يمكن ان تمنح لموظفي الادارات والتاسيسات العمومية الدولية

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعا على القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ١٠

امر رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٨

مؤرخ في ١٠ ربيع الاول ١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨) يتضمن ضبط مقدار الغرامة السنوية من اجل الساعات الزائدة المخولة لموظفي التعليم

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية

بعد اطلاعا على الامر المؤرخ في ١٤ ذى القعدة ١٣٥٤ (٧ فيفري ١٩٣٦) المتعلق بالقانون الاساسي العام لموظفي الدولة مع جملة النصوص التي تمته او نقحته

وعلى القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ١٠ ذى القعدة ١٣٧٧ (٢٩ ماي ١٩٥٨) المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات

وعلى راي كاتب الدولة للمالية وكاتب الدولة للفلاحة وكاتب الدولة للثقافة القومية والشباب والرياضة اصدرنا امرا هذا بما ياتي :

الفصل ١ - يتقاضى موظفوا التعليم بالمؤسسات التابعة لمختلف درجات التعليم العمومي عن كل ساعة يقضونها فعلا في الخدمة علاوة على الساعات الغائبة للخدمة القانونية غرامة سنوية من اجل الساعات الزائدة غير خاضعة للحجز من اجل جريات التقاعد المدنية

الفصل ٢ - يحرر حساب مقدار الغرامة الموما اليها بالنسبة لكل صنف من اصناف الموظفين حسب الاساليب الاتية :

تقسم المراتب الجميلة السنوية بعد ان تضاف لها غرامة غلو المعاش التابعة لها والمتعلقة بالرقم القياسي المتوسط بدون ان تعتبر عند الاقتضاء الرتب الاستثنائية على مدة الخدمة الغائبة بالنسبة للصنف الذي يهيم الامر ويقع حط النتيجة الحاصلة كيف ذكر للنصف بالنسبة للتعليم العالي وللثلاثين بالنسبة لدرجات التعليم الاخرى ويصحح المقدار الحاصل كيف ذكر للفرنك الاعلى المضاعف لرقم ثلاثة

الفصل ٣ - بيد ان الموظفين المشار لهم بالفصل الاول اعلاه الذين يطلب منهم القيام بعمل اضافي في نطاق ذى مستوى ارقى مما هو تابع عادة يقع تأجيرهم بواسطة التنظير وفق اساليب يعينها كاتب الدولة للتربية القومية والشباب والرياضة

الفصل ٤ - يقع تأجير الساعات الواقع قضاؤها في الاسئلة او في العمل الموجه والمحرر حسابها بمقتضى الساعة حسب المقادير المنبه عليها بالفصل ٢ اعلاه بعد ان يدخل عليها حط قدره ٢٥ في المائة

الفصل ٥ - يحرر ايضا بمقتضى الساعة حساب الساعات الزائدة العرضية او المقضية لتعويض الغير

الفصل ٦ - لا يمكن ان تتجاوز الخدمات الزائدة اثناء شهر واحد ساعة عن كل يوم عمل وبالنسبة لكل عون يمكن بصورة خاصة للغاية تحويل استثناءات لتلك القاعدة وذلك للقيام باعمال معينة ولمدة محدودة بمقتضى اذن صادرة عن كاتب الدولة للرئاسة تتخذ بناء على راي كاتب الدولة للمالية .

يمكن ان يرخص بصفة استثنائية للاصناف من الموظفين الذين لم يشر لها الفصل الثاني اعلاه في القيام بخدمات زائدة بمقتضى اذن صادرة عن كاتب الدولة للرئاسة تتخذ بناء على راي كاتب الدولة للمالية وفي حدود تضبط في كل صورة

الفصل ٧ - لا يمكن ان تعتبر بمثابة خدمات زائدة وتؤجر على تلك الصفة ساعات الحراسة المستمرة او الحضور بامكان العمل التي لا يقع القيام اثناءها بعمل فعلي .

الفصل ٨ - لا يمكن منح غرامات الخدمات الزائدة بحساب الساعة لعون من الاعوان اثناء المدة التي ينتفع فيها بغرامات يومية بعنوان مصاريف تنقل .

الفصل ٩ - لا يمكن في اية صورة منح غرامات الخدمات الزائدة بحساب الساعة للموظفين الذين لا يقتضى نوع خدماتهم اجراء رقابة مدققة عليهم عند قيامهم بساعات زائدة في العمل والذين يجب تبعا لذلك اعتبار تأجيرهم الاصلى منطبقا بصورة تقديرية على جميع فروض الخدمة .

ويستثنى بالخصوص من الانتفاع بالغرامات المذكورة الموظفون التابعون للمصالح الخارجية والموظفون والاعوان المنتفعون برقم قياسي خاص بخطتهم وكذلك الانتفاع بغرامة من اجل تكاليف ادارية او من اجل فروض خاصة تتعلق بالخدمة

الفصل ١٠ - يحرر حساب غرامات الخدمات الزائدة بحساب الساعة على اساس المرتب السنوي الجملي المقابل للرقم القياسي المتوسط التابع للخطة او فيما يخص الاعوان الوقتيين على اساس المرتب الجملي المتوسط التابع للصنف .

ويساوى المقدار بحساب الساعة المنطبق على كل عون المتحصل من قسمة معدل التأجيلات المنصوص عليها بالمادة السابقة على ٢٠٠٠

الفصل ١١ - لا تنطبق هذه التدابير على موظفي التعليم الذين يبقون خاضعين لتراتيب خاصة .

الفصل ١٢ - ابطلت جميع التدابير المخالفة لما تضمنه هذا الامر الذي يجرى العمل به ابتداء من غرة جويلية ١٩٥٨ وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في ١٠ ربيع الانور ١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨)

عن رئيس الجمهورية التونسية

كاتب الدولة للرئاسة

الباهي الادغم

قـرـار

من كاتب الدولة للرئاسة مؤرخ في ١٠ ربيع الاول ١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨) يتضمن تعيين مقدار مصاريف القيام بـمامورية .

ان كاتب الدولة للرئاسة ،

بعد اطلاعه على الامر رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ٢٥ محرم ١٣٧٨ (١١ اوت ١٩٥٨) المتعلق بالغرامات التي تعطى في مقابلة مصاريف بذلت ولا سيما على الفصل ١٣ منه .

وبناء على رأى كاتب الدولة للمالية

قرر ما ياتي :

الفصل ١ - يتقاضى موظفو الدولة والتاسيسات العمومية التابعة لها الموفدون في مامورية للخارج طيلة مدة اقامتهم خارج البلاد التونسية وبمعنوان مصاريف القيام بـمامورية مقدار غرامة التنقل اليومية العادية المقررة بالنسبة لفريقهم مع تسليط رقم قياسي عليه يعين طبق البيانات التي تضمنها الجدول الآتي :

الفصل ٦ - لتطبيق الفصلين ٤ و ٥ اعلاه تقسم المقادير السنوية على ٣٠ فيما يخص التعليم العالي وعلى ٤٠ بالنسبة لدرجات التعليم الاخرى

الفصل ٧ - تدفع الغرامات من اجل الساعات الزائدة الشاملة لها الافصال السابقة في كل ثلاثة اشهر بانقضائها بناء على قوائم يحضرها رؤساء المعاهد ويتعقبها رؤساء المصالح الراجع لهم النظر .

الفصل ٨ - الغيت جميع الاحكام المخالفة لما جاء بهذا الامر

الفصل ٩ - كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للمالية وكاتب الدولة للفلاحة وكاتب الدولة للتربية القومية والشباب والرياضة مكلفون كل فيما يخصه باجراء العمل بما تضمنه هذا الامر الذي يدرج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويبتدىء العمل بمقتضاه من غرة جويلية ١٩٥٨

تونس في ١٠ ربيع الاول ١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨)

عن رئيس الجمهورية التونسية
كاتب الدولة للرئاسة

الباهي الادغم

المنطقة التي يقع فيها القيام بـمامورية	مقدار غرامة التنقل	الرقم القياسي
١ - المنطقة الاميريكية الولايات المتحدة الخ...	الفريق « أ » ١٥٠٠ الفريق « ب » « ت » ١٢٠٠ الفريق « ث » ٩٠٠	٦
١ () انكلتيرا ، بلجيكا ، سويسرة	الفريق « أ » ١٥٠٠ الفريق « ب » « ت » ١٢٠٠ الفريق « ث » ٩٠٠	٤
٢ - منطقة اروبا والبحر الابيض المتوسط	الفريق « أ » ١٥٠٠ الفريق « ب » « ت » ١٢٠٠ الفريق « ث » ٩٠٠	٣
٣ () البلدان الاخرى	الفريق « أ » ١٥٠٠ الفريق « ب » « ت » ١٢٠٠ الفريق « ث » ٩٠٠	

بمقتضى قرار من كاتب الدولة للرئاسة يقع اتخاذ بناء على رأى كاتب الدولة للمالية .

الفصل ٣ - يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من غرة جويلية ١٩٥٨

تونس في ١٠ ربيع الاول ١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨)

كاتب الدولة للرئاسة

الباهي الادغم

وتخول علاوة على ذلك غرامة اقتبالات ذات ٢٠٠٠ ف في يوم لفائدة رئيس البعثة اذا كانت هذه البعثة تتألف من اكثر اربعة اعضاء .

الفصل ٢ - ان بعض الماموريات ذات الصبغة الاستثنائية مع خاص الواقع القيام بها في الخارج والتي يرجع تقديرها هذه الناحية لكاتب الدولة للرئاسة يمكن ان تقضى لتحويل يومي خاص او غرامة جمالية تقديرية حسب الحال

قـرـار

من كاتب الدولة للرئاسة مؤرخ في ١٠ ربيع الاول ١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨) يتضمن تعيين مقدار غرامة التنقل .

ان كاتب الدولة للرئاسة ،

بعد اطلاعه على الامر رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ٢٥ محرم ١٣٧٨ (١١ اوت ١٩٥٨) المتعلق بالغرامات التي تعطى في مقابلة مصاريف بذلت ولا سيما على الفصل ١٠ منه . وبناء على ما عرضه كاتب الدولة للمالية قرر ما ياتي :

الفصل ١ - عين المقدار الاساسي لغرامة التنقل المنصوص عليها بالفصل ١٠ من الامر المشار اليه اعلاه رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ٢٥ محرم ١٣٧٨ (١١ اوت ١٩٥٨) كما ياتي :

الموظفون الرسميون

المقدار اليومي	الفرق
١٥٠٠	الفريق « أ »
١٢٠٠	الفريق « ب »
٩٠٠	الفريق « ت »
	الفريق « ث »

الفصل ٢ - يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من غرة جويلية ١٩٥٨

تونس في ١٠ ربيع الاول ١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨)
كاتب الدولة للرئاسة
الباهي الادغم

كاتب الدولة للشؤون الخارجية

انتهاء مامورية سفير

بمقتضى امر رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ٤ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨)
انتهت مامورية السيد محمد المصمودي السفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بباريس ابتداء من ١٦ سبتمبر ١٩٥٨

تكليف

بمقتضى امر رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨)
كلف السيد مصطفى عبد السلام متصرف الحكومة التونسية من

الرتبة الثانية (الدرجة الثانية) بوظيف رئيس مصلحة بكتابة الدولة للشؤون الخارجية ابتداء من يوم غرة افريل ١٩٥٨ (خطة شاغرة)

تسمية قنصل شرقي

بمقتضى امر مؤرخ في ٢٧ صفر ١٣٧٨ وفي (١٢ سبتمبر ١٩٥٨) سمي السيد بول كيراد بصفته قنصلا شرقيا للجمهورية التونسية بكونولونيا

كاتب الدولة للفلاحة

تكليف

بمقتضى امر رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) :

كلف السيد محمد الهادي الرياحي رئيس مصلحة بلدية تونس بوظيفة رئيس مصلحة بكتابة الدولة للفلاحة (خطة شاغرة) ابتداء من غرة جويلية ١٩٥٨

كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية

قـرـار

من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية مؤرخ في ٥ ربيع الانور ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يقتضى تاجيل المناظرة المفتوحة لانتداب ستة متصرفين بالمستشفيات .

ان كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ،

بعد اطلاعه على الامر المؤرخ في ١٤ ذى القعدة ١٣٥٤ (٧ فيفري ١٩٣٦) الضابط للقانون العام لمنوطفى الدولة ومجموع النصوص التي نقحته او اتمته .

وعلى الامر المؤرخ في ٢٠ محرم ١٣٧٥ (٨ سبتمبر ١٩٥٥) المتعلق بالانخراط في الوظيفة العمومية بالبلاد التونسية

وعلى القرار المؤرخ في ٢٩ شوال ١٣٧٠ (٢ اوت ١٩٥١) المتعلق بالقانون الاساسي للمتصرفين والمنفقين والقباض بمستشفيات البلاد التونسية .

وعلى القرار المؤرخ في ٢٢ جمادى الاولى ١٣٧١ (١٨ فيفري ١٩٥٢) الضابط لشروط انتداب متصرفي المستشفيات بالبلاد

قِسْمُ غِبْرِيسِي

كُتَابَةُ الدَّوْلَةِ لِلدَّخْلِيَّةِ

اعلام

(تطبيق احكام الفصل ٢٢ من الامر المؤرخ في ١٢ جمادى الثانية ١٣٢٠ (١٦ سبتمبر ١٩٠٢) المتعلق بالاداء الموظف على قيمة كراء العقارات المبنية)

يتشرف رئيس بلدية تونس باعلام السادة المالكين او وكلائهم الذين يهمهم الامر ان دفاتر معالم الاكزية وماشابهها والمعلوم الموظف على الاشغال البارزة وكذلك القسط المستخلص لفائدة راس المال القومي لتحسين الاسكان فيما يخص العقارات المبنية الكائنة بالمنطقتين الاولى والثالثة والخاضعة للاداء ابتداء من غرة جانفي ١٩٥٨ سبق الشروع في استخلاصها بمجرد نشر هذا الاعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

المحكمة العقارية للجمهورية التونسية

انتهاء التحديد الموقت

ولاية صفاقس

١ - بمقتضى رسم التوجه الذي حرره السيد بوني حليبير مهندس محلف قد وقع التحديد الموقت للعقار « مسكن الهناء » الذي طلبت تسجيله السيدة خديجة زوجة السيد عبد الرحمن المصمودي بصفة كونها مالكة بموجب مطلب عدده ٥٦٩٣٣ مقدم منه في ٨ اكتوبر ١٩٥٧ وقد ادرج ملخصه بالرائد التونسي المؤرخ في ١٥ اكتوبر ١٩٥٧ وان انتهاء الاجراءات ختمت بصفة باتة في ١٠ افريل ١٩٥٨ وهذا الملك المسجل محتوي على دار للسكنى لها من المساحة حسب تعريف طالب التسجيل عدد ٨٥ مترا مربعا ولكن مساحته الحقيقية هي عدد ٨٤ مترا مربعا وهذا الملك المسجل كائن بمقتضى مطلب التسجيل بصفاقس نهج الحر عدد ٨٨

وان على مقتضى الارشادات التي وقم تلقبها على العين فان هذا الملك يحده :

جوا جمعية سيدي احمد بن حسين - غربا نهج الحر وبعده بوبكر القروي - قبلة البشير بن احمد كرووف - شرقا مسرب الحرس والاسوار

التونسية حسبما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في ٢ جمادى الثانية ١٣٧٥ (١٦ جانفي ١٩٥٦)

وعلى القرار المؤرخ في ٢٧ ذي الحجة ١٣٧٧ (١٥ جويلية ١٩٥٨) القاضي بفتح مناظرة لانتداب ستة متصرفين بالمستشفيات .

قرر ما يأتي :

فصل وحيد - المناظرة المقرر فتحها بمقتضى القرار المشار اليه اعلاه المؤرخ في ٢٧ ذي الحجة ١٣٧٧ (١٥ جويلية ١٩٥٨) لانتداب ستة متصرفين بالمستشفيات وقع تاجيلها من يوم غرة اكتوبر ١٩٥٨ الى يوم ١٧ نوفمبر ١٩٥٨

كما وقع تاجيل آخر موعد لقبول مطالب الترشح من يوم ٣١ اوت ١٩٥٨ الى يوم ١٦ اكتوبر ١٩٥٨

تونس في ٥ ربيع الانور ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨)

كاتب الدولة للصحة العمومية

والشؤون الاجتماعية

احمد بن صالح

اطلع عليه

كاتب الدولة للرئاسة

الباهي الادغم

جدول تكميل للترقية

لعام ١٩٥٧

اعوان الاطارات المشتركة

مراقب خاص رئيس من الاطار الاضافي

الرتبة الثالثة :

شارتبي آلان ، ابتداء من ٢٠ اوت ١٩٥٧

كتاب على الرافنة

الدرجة السابعة :

قاريتو اورور ، ابتداء من غرة نوفمبر ١٩٥٧

الدرجة السادسة قبل عامين :

كرونييس دونيز ، ابتداء من غرة جويلية ١٩٥٧

الشواش الذين يحسنون الكتابة

رتبة استثنائية :

زكري بن يونس التكروني ، ابتداء من ٢٠ نوفمبر ١٩٥٧

الرتبة الاولى :

الطيب بن عبد الله رضوان ، ابتداء من ٢٠ نوفمبر ١٩٥٧

جوقا عبد الرماز بن علي الزلاسي وجماعته - حسين بن عمار
ابن بلقاسم بن احمد - ورثة حسين بن علي بن سالم - محمد صالح
البرقاوي - محمد بن سالم بن عطالله - بوعون بن محمد البرقاوي
قبلة شرقا مطلب التسجيل عدد ٥٤٧٤٩ - قبلة غربا مطلب
التسجيل ١٦٨٠٧

فمن تاريخ هذا الاعلان تبدي مدة الثلاثة اشهر المعينة
بالفصل ٢ من الامر المؤرخ في ٤ افريل ١٨٩٥، الموافق ١٩
رمضان ١٣٠٢ لتقديم الاعتراضات لحاكم الناحية بمكشور او لوالي
الكاف او لرئيس المجلس العقاري بتونس

انتهاء التحديد والبحث ولاية القيروان

٣ - بمقتضى رسم التوجيه الذي حرره السيد نجيب المقدم
مهندس محلف قد وقم التحديد الموقت والبحث للعقار « غابة
قصر اللمة الدولية » الذي طلب تسجيله السيد كاتب الدولة
للزراعة باسم الدولة بصفة كونها مالكة بموجب مطلب عدده
٥٤٧٤٩ مقدم منه في ١٦ ديسامبر ١٩٤٩ وقد ادرج ملخصه
بالرائد التونسي المؤرخ في ٢٧ ديسامبر ١٩٤٩ وان انتهاء
الاجراءات ختمت بصفة باتة في ٥ جويلية ١٩٥٨ وهذا الملك
المسجل يحتوي على غابة وعوسج له من المساحة حسب تعريف
طالب التسجيل عدد ١٣٠٠ هكتارا ولكن مساحته الحقيقية هي
عدد ٧٦٥ هكتارا وهذا الملك المسجل كائن بمقتضى مطلب
التسجيل قبلي غربي وجوفي غربي قصر لمسة
وان على مقتضى الارشادات التي وقم تلقيها على العين فاني
هذا الملك يحده :

قبلة شرقا حسونة بن هذيلي بن القيزاني وشقيقه محمد - ورثته
هذيلي بن محمد القيزاني - محمد بن عمار لكحل - محمد بن جللول
بن دهماني - شيخ علي بن صالح بن رحيم - زهار بن حسين بن
لكحل - علي بن محمد بن صالح بن مصطفى - دشرة الشرفه - ورثة
الحاج عباس - علي بن عمر بن ابراهيم - عمار بن محمد بن حمدة
بن ناجي - دشرة بوجة - عثمان بن رجب بن صالح - عمار بن
حاج عثمان بن حسن - الرسم عدد ٢٤٢٠٩٠ - قبلة غربا مطلب
تسجيل عدد ٥٠٠٦ - مطلب تسجيل عدد ١٦٨٠٧ - جوقا غربا
مطلب تسجيل عدد ٥٤٣١٣

فمن تاريخ هذا الاعلان تبدي مدة الثلاثة اشهر المعينة
بالفصل ٦ من الامر المؤرخ في ٤ افريل ١٨٩٥ لتقديم
الاعتراضات لحاكم الناحية بالقيروان او لوالي القيروان او لرئيس
المجلس العقاري بتونس

فمن تاريخ هذا الاعلان تبدي مدة الشهرين المعينة بالفصل
٢٧ من القانون المؤرخ باول يولية ١٨٨٥ الموافق ١٩ رمضان
١٣٠٢ لتقديم الاعتراضات لحاكم الناحية بصفاقس او لوالي صفاقس
او لرئيس المجلس العقاري بتونس

انتهاء التحديد والبحث

ولاية الكاف (اولاد عون)

٢ - بمقتضى رسم التوجيه الذي حرره السيد نجيب المقدم
مهندس محلف قد وقم التحديد الموقت للعقار « غابة الدولة بجبل
السانية » الذي طلب تسجيله السيد كاتب الدولة للزراعة باسم
الدولة بصفة كونها مالكة بموجب مطلب عدده ٥٤٣٣ مقدم منه
في ٧ جانفي ١٩٤٩ وقد ادرج ملخصه بالرائد التونسي المؤرخ
في ١٨ جانفي ١٩٤٩ وان انتهاء الاجراءات ختمت بصفة باتة في
٥ جويلية ١٩٥٨ وهذا الملك المسجل يحتوي على غابة وعوسج
له من المساحة حسب تعريف طالب التسجيل عدد هكتارات
٢١٠٠ ولكن مساحته الحقيقية هي عدد ١٦٣١ هكتارا وهذا الملك
المسجل كائن بمقتضى مطلب التسجيل شرقي برج الاشغال العامة
ببوسعيدية

وان على مقتضى الارشادات التي وقم تلقيها على العين فاني
هذا الملك يحده :

جوقا غربا طالب بن عمارة وجماعته - حمادي بن غرسمة
وجماعته - صالح بن تفاحة وجماعته - محمد صغير بن سويد وجماعته
صالح بن بلقاسم بن هذيلي وجماعته - محمد بن محمد البوري
وجماعته - محمد بن الحاج ابراهيم وجماعته - محمد بن محمد والطاهر
بن الحاج ابراهيم وجماعته - بوبكر بن احمد بن عمار والطيب بن
غرسمة وجماعته سالم الدباش - الطيب بن صالح الدباش - الاشغال
العامة - حمادي بن صالح الدباش - محمد بن بلقاسم البوري - عبد
الرحمان بن الحاج علي - البشير بن عمار البرقاوي - صالح بن علي
بن عمارة - علي بن حسين بن علي - جمعية الاوقاف - صالح بن
محمد السليبي - محمد بن طالب صالح - سالم بن سويد وجماعته - علي
بن سعد شلوف - صالح بن بلقاسم بن هذيلي - بلقاسم بن احمد
بن جنات - محمد بن احمد بن شرو - عبد المجيد - عبد الوهاب
بن وارث - حسين بن عمر بن احمد البرقاوي - محمد بن محمد
بن سعيد البرقاوي - الحفصي بن علي بن سعيد البرقاوي - محمد
ابن سالم بن عطالله البرقاوي - سعيد بن العربي بن ناصر البرقاوي
حسين بن علي بن سالم البرقاوي - محمد بن صالح بن علي المتبري
علي بن محمد بن علي البرقاوي - محمد بن محمد بن العربي المتبري
ورثته بن خلف الله - يوسف بن شريف بن الاخضر وجماعته

اعلانات شرعية وعقدية وقانونية

يجب نشر جميع الاعلانات القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 23 سبتمبر 1958

مكتب الاستاذ محمود فرحات

العدل المنفذ

٦ نهج سان جان ، بتونس

اعلان ثمان

بنة قضائية بموجب عقلة عقارية
طلب : بروني (هانري برونو) القاطن بتونس بنهج اليونان

الضد : (١) مؤاطي سيمون (٢) مؤاطي ايلي : كلاهما قاطنان بتونس عدد ٧ نهج انبار

قطعتا ارض متلاصقتان ومبنيتان من الواجهة بقالب السيمان ، وتفتحان بعدد ٢٥ و ٢٧ بنهج الجنرال مارقوريت وبه برطال مغطى بالزنك ومغلقا بالواجهة بباب كبير ، وبعدد ٢٥ يجد ارتفاع من الياحور لا يحتوى الا على البلاطة من اللوح والحديد (ت) والقناطر والعراضى ورسم بركون

ان الاراضى المذكورة مسجلة تحت عدد ٥٤٦٦٧ مساحتها (٧٧ ص ١ آ) وعدد ٥٥٠١٥ مساحتها (٧٥ ص ١ آ) انهما خاليان من الاشخاص والاشياء ويمكن تقلييهما في كل الاوان

ستقع البنة القضائية يوم الثلاثاء في الرابع عشر من اكتوبر ثمانية وخمسين وتسعمائة والف (١٤ اكتوبر ١٩٥٨) على الساعة التاسعة صباحا بدائرة البيوعات للمحكمة الابتدائية بالحاضرة بشارع فرحات خشاد

السعر الافتتاحي : مائتا الف فرنك (٢٠٠٠٠٠ ف) مع اضافة المصاريف والفوائد

جميع الارشادات ، المخابرة مع الاستاذ محمود فرحات والاطلاع على كراس الشروط لدى كتابة المحكمة المذكورة

العدل المنفذ القائم بالتبوعات

محمود فرحات

عدد ٧٢٦

مكتب الاستاذ قاسم بوشريجة

العدل المنفذ

بنهج اسبانيا عدد ١٠

بيع بالمزايدة العمومية

اثر عقلة عقارية

لعقار حاجة الرسم العقارى عدد ٥٨٠٩٦ المعروف (بمكتب بريان) الكائن بتونس شارع البتيت ، مساحته ٣ آرات و ٢١ صانتيار

بيان العقار : قطعة ارض كائنة بتونس بشارع البتيت مساحتها ٣ آرات و ٢١ صانتيار تشتمل على بناء ذات خمسة طابقان غير متمومة ، والملاحظ ان الاشغال الكبيرة وقع اتمامها .

ومفروض على العقار المذكور انزال سنوى قدره فرنكات ٣٩٦٦ لفائدة الكنيسة بقرطاج (على كامل الملكة)

البنة : يوم الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ١٩٥٨ على الساعة التاسعة صباحا بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة المدنية بتونس شارع فرحات خشاد .

القائم بالتبوعات : الشركة الفرنسية التونسية للبنك والقروض شركة خفية الاسم الكائن مقرها بتونس بشارع الحبيب بورقيبة عدد ٢٥ المخابرة مع محاميها الاستاذ كوهين حضرية روني . ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة « الشركة العقارية للقيام بالاشغال العمومية (سياق) اخذت في شخص احدى نوابها القاطن بتونس نهج الكمسيون عدد ٢١

السعر الافتتاحي : ٣٠٠٠٠٠ فرنك ، مع زيادة المعاليم والمصاريف بقية الشروط والمحتويات معروضة بكراس الشروط الموضوع يمكن الاطلاع عليها بكتابة المحكمة المدنية بتونس

بقية الارشادات تطلب من مكتب الاستاذ كوهين روني حضرية المحامي بدائرة التعقيب بتونس شارع شارل دي قول عدد ٢٢

عدد ٦٥٠

مكتب الاستاذ محمد علولو

العدل المنفذ بدائرة المحكمة الابتدائية

بصفاقس

١٥ شارع فرحات خشاد

بيع بالمزاد العلنى اثر عقلة عقارية

القائم بالتبوع :

البنك القومى للتجارة والصناعة (افريقيا) شركة خفية الاسم ، مقرها بالجزائر ١٧ شارع بودان ، تتبوعات ومساعى مدير فروعها بتونس .

المعقول عليه :

الصادق وعلى ابناء احمد بن ابراهيم ذويب ، تاجر وقاطن بصفاقس

العقار المعروض للبيع

كامل الملك المسجل تحت اسم (الاخوة ذويب) عدد ٦٥٤ ، ٢٤٩ والمتكون من حيازة بها ١٦ هكتارا و ٥١ آرا مشجرة بـ ٣٩٠ اصلا ، كائنة بالمكان المعروف (بقصر الريح) يحدها شمالا : القلال وشرقا السلامى ، وجوفا قريمان او (قرايمو) ، وغربا شيركوب

التمن الافتتاحي

اربعمائة الف فرنك مع اضافة المصاريف .

يقع البيع بالمزاد العلنى يوم السبت ٩ غرة نوفمبر ١٩٥٨ على الساعة التاسعة صباحا بدائرة العقل العقارية للمحكمة الابتدائية بصفاقس شارع الهادي شاكرو وعلى كل راغب في الشراء يلزم ان يكون بيده رخصة شراء من السيد والى صفاقس طبق الامر المؤرخ في جوان ١٩٥٧ ولزيادة الارشادات تقع المخابرة :

(١) بمكتب الاستاذ محمد علولو العدل المنفذ القائم بالتبوع المذكور

(٢) بكتابة المحكمة المذكورة اين توجد كراس الشروط .

عدد ٦٤٣

إعلان عدد ٩٦ - ١

نشرة ثانية

الحمد لله يعلنان ورثة فاطمة بنت ابراهيم بن عمار السهيل وهم حميدة بن المختار بن مسطور الورتاني والاخوه الصادق والجيلاني ومحمد ابناء المختار بن بوبكر ابن عمار السهيل بان جميع الدار الكائنة بنهج السميد عدد ٨ بتونس يحدها قبلة دار على ملك محمد بن علي اللوبى وشرقا نهج السميد حيث المفتح وجوفا عقار على ملك نحوم رينى وغربا حمام على ملك الجمعية الاسرائيلية يتصرفون فيها الى الان وان رسم تملكهم للدار المذكورة ضل لهم ويريدون اقامة وثيقة في تملكهم للدار المذكورة وعليه فمن كانت له دعوى في ذلك فليدلى بها لدى جناب رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في ظرف سبعة ايام من تاريخ النشرة الثالثة لهذا الاعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبعد مضي الاجل المذكور لا تقبل اى معارضة وكتب عن اذن جناب رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في ٣ ذى القعدة ١٣٧٧ (٢٣ ماي ١٩٥٨) عدد ٧٦٧

اعلام

بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ بتونس في ٥ جانفي ١٩٥٨ ومسجل بتونس بقسم العقود المدنية تحت عدد دفتر ٦٩٧ وادى ١٦٠ في ٥ سبتمبر ١٩٥٨ اين وقع ايداع نسختين منه في ١٥ سبتمبر ١٩٥٨ بكتابة المحكمة الابتدائية بالحاضرة يتضح اولا - انه بقرار من المشتركين قد وقع جمع راسمال العشرين مليوناً من الفرنك للشركة ذات المسؤولية المحدودة (معمل الشمال الافريقي للاحذية) مقرها الاجتماعى بتونس بنهج ماسيكو عدد ١٦ في اربعة آلاف حصة اشتراك الواحدة منها بفرنكات ٥٠٠٠

ثانيا - وان السيد جورج الحايك القاطن بتونس بشارع لوسيان عدد ٢٩ والم. مونتلياروني القاطن بتونس بشارع الجنرال فيرى قد احالا الى السيدة فيوليت مورفان بتونس بنهج الصادقية

عدد ١ - الثلاثين حصة اشتراك ذات الفرنكات ٥٠٠٠ الواحد منها والتي يملكها كل واحد منهما بالشركة المذكورة عدد ٧٧١

مكتب الاستاذ الامين بن الاغة

محامى

٥٢ شارع فرحات حشاد

تونس

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بمقتضى عقد مختوم بامضاء متعاقديه مؤرخ بتونس في ٨ سبتمبر ١٩٥٨ ومسجل بها في ١٨ سبتمبر ١٩٥٨ لدى القسم الاول للعقود المدنية سجل ٦٩٧ وادى ٥٢٦ قد اسست بين محمد العربى المهيىرى القاطن نهج حنا بعل عدد ٨ بتونس والم. سبيىنا قيرىال القاطن نهج ابن عروس عدد ١ بالكروم ، والسيد حمادى بوجمعة القاطن بتونس ٤ نهج فزول ، والم. قاندولفو امبيرتو ، القاطن بتونس ٢٤ شارع فرنسا شركة ذات مسؤولية محدودة سميت « الغلاف »

الموضوع : تصنيع وتصدير الغلافات الخشب لحفظ الغلال والقوارص

المركز : ٨ نهج حنا بعل بتونس

المدة : عام ، ما عدا تمديداتها او حلها مسبقا

التقادم : السيد محمد العربى المهيىرى ٢٥٠٠٠٠ فرنكا ، الم. سبيىنا قيرىال ٢٥٠٠٠٠ فرنكا ، السيد حمادى بوجمعة ٢٥٠٠٠٠ فرنكا ، الم. قاندولفو امبيرتو ٢٥٠٠٠٠

راس المال : مليون فرنكا ١٠٠٠٠٠٠٠ منقسم الى مائة سهم ذا ١٠٠٠٠ فرنكا الواحد موزعة كما يلى :

السيد محمد العربى المهيىرى خمسة وعشرون سهم

الم. سبيىنا قيرىال خمسة وعشرون سهم

السيد حمادى بوجمعة خمسة وعشرون سهم

الم. قاندولفو امبيرتو خمسة وعشرون سهم

الوكالة : للسيد محمد العربى المهيىرى مع افوض السلط

اودع نظيرين من هذا الاعلان في ١٩ سبتمبر ١٩٥٨ لدى كتابة المحكمة المدنية بالحاضرة

هذا مضمون مخرج من اصله

عدد ٧٧٢

احالة حقوق مشتركة

وتبديل الاسم وامضاء الشركاء

بمقتضى عقد خط يد محرر بتونس ومؤرخ في ١١ سبتمبر سنة ١٩٥٨ المسجل بتونس في ١٧ سبتمبر سنة ١٩٥٨ تحت عدد ٤٢٢ ومنه نظيرين اودعا بكتابة المحكمة المدنية بتونس في ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٨ احوال الم. دافيد بلحسن القاطن بنهج غانه عدد ٢٩ الى الم. يوسف بريانتى شريكه القاطن بنهج البرتسطنان عدد ٤٠ حقوقه الاشتراكية الذى اكتسبها بعقدين خط يد مؤرخين في ٩ جانفي سنة ١٩٥٦ والمسجلين بتونس في ١٩ جانفي سنة ١٩٥٦ مجلد ٦٨٤ تحت عدد ٥٥٢ ومجلد ٦٨٤ تحت عدد ٥٥٤ في الشركة ذات الاسم المشترك « دافيد بلحسن و ابراهيم بريانتى » بتونس بنهج القصباء عدد ٥٩ بحيث صارت الشركة اليوم انصافا بينهما وفي نفس العقد تقرر تبديل الاسم والامضاء فيصير « دافيد بلحسن ويوسف بريانتى » هذين الاخيرين هما القاثمان ولهما التفويض المطلق .

- نسخة -

عدد ٧٧٣

اعلان

بمقتضى كتب محرر بخط اليد مؤرخ بيوم ١٩ سبتمبر ١٩٥٨ ومسجل بقسم العقود المدنية الاول في نفس اليوم بمجلد ٦٩٧ وقع تكوين شركة بين السيد محمد بن عمار بن محمد الحبشاني القاطن بتونس بزقة فرانسوا عدد ٤ مكرر بتونس والسيد محمد المنصف بن خميس بن قاسم البدرى القاطن بتونس بنهج سيلوس عدد ٨٤

موضوعها : استغلال كل الاصل التجارى المتكون من مقهى وحانة ومطبخ وبيع المبردات وهو الاطفال وكل ما يتصل بذلك

وعملا بالحكم الصادر من المجلس الشرعي سابقا بنابل تحت عدد ١٦٨١٩ المؤرخ في ٢٤ مارس سنة ١٩٥٦ القاضي بتصفيق الدار الآتي ذكرها الواقع الاعلام به بواسطة ادارة ولاية نابل في ٢٤ جويلية سنة ١٩٥٧ تحت عدد ١٦٦ يعلن للعموم محمد الصالح الدشراوى العدل المنفذ بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية بنابل بشارع الحبيب بورقيبة عدد ٤٣

انه في يوم الثلاثاء الرابع من شهر نوفمبر سنة ١٩٥٨ على الساعة العاشرة صباحا ستقع المناذات بقاعة البيوعات بالمحكمة الابتدائية بنابل على البيع بالمزاد العلني والتبئيت لآخر راغب يبذل او فر ثمن لجميع الدار الكائنة بباب صالح بنابل بناؤها قديم وتشتمل على سقيفة وبيت للطبخ بداخلها بئر مأوها مالخ وبشركة احد جيرانها وداموس للخرن وعلى اربع بيوت منها اثنان صغيران احدهما بدون سقف واثنان كبيران وبكل منهما مقصورة يحدها قبلة دار قاسم بن بخة بن حسن وشرقا دار قاقو ابن الربى حاي قز وجوفا زنقة الربى حاي قز حيث المفتح وغربا دار شمويل سوفير بسعر افتتاحي مبلغه مائتا الف وخمسون الف فرنك ٢٥٠٠٠٠

جميع مصاريف التبئع والتبئيت تحمل على المشتري وتدفع معجلة مع الثمن الى العدل المنفذ القائم بالتبئع

للاطلاع على كراس شروط البيع وزيادة الاسترشاد يخاطب العدل المنفذ المعلن المذكور او كتابة المحكمة الابتدائية بنابل وللتقليب يخاطب السيد محمد بن يونس العابد بنفس الدار في كل يوم جمعة ويوم اثنين من الساعة الثالثة الى الساعة السادسة بعد الزوال

عدد ٧٧٧

الوكالة التونسية

للافسار والسياحة ت.ف.ت

١ - بعد مفاوضة يوم ١٣ سبتمبر ١٩٥٨ والتي سجلت نسخ منها بتونس في ٢٢ سبتمبر ١٩٥٨ مجلد ٦٩٧ سلسلة ب عمود ٥٨٨ وادعت اثنان منها بمكتب المحكمة بتونس يوم ٢٣ سبتمبر ١٩٥٨ ان الجلسة العامة الغير

تملك مورثهم للهكتار المذكور من دفترى عمل العدلين بدار شعبان الشيخين عبد السلام ستهم وحسين ابن الحاج قاسم لضياع الاصل وليكون حجة لهم في التملك وان شراء المورث المذكور لذلك مؤرخ في ١٦ جون عام ١٩٤٥ ومرقوم بدفتر العدل الاول تحت عدد ٢٦١ وبدفتر الثاني تحت عدد ١١٠ وعليه فمن كانت له معارضة في ذلك فيلذل بها للمحكمة الابتدائية بنابل في ظرف عشرين يوما من تاريخ نشر هذا ولا تقبل له دعوى بعد مضي الاجل المذكور وكتب باذن من جناب المحترم سيدى رئيس المحكمة المذكورة وحرر في ١٠ سبتمبر ١٩٥٨ مصلح عشرين

عدد ٧٧٥

شركة « براسرى دو بلجيك »

التي هي محدودة المسؤولية

كائن مقرها بتونس

بشارع باريس عدد ٧٧

فسخ

حسب عقد بخط اليد مؤرخ في ٢٩ نوفمبر ١٩٥٦ ومسجل بتونس في ٢٩ ديسمبر ١٩٥٦ بالمجلد عدد ٣/٦٥٤ تحت عدد ١٥٤ ووضع بنظيرين بكتابة المحكمة بتونس في ٢٠ سبتمبر ١٩٥٨ صارت الشركة المحدودة المسؤولية « براسرى دو بلجيك » مفسوخة بسبب تجمع جملة المناذات الاشتراكية بيد شريك واحد وهو المسيو دولاس بيار الذى صار المالك الوحيد الى « براسرى دو بلجيك » الكائنة بتونس بشارع باريس عدد ٧٧

عدد ٧٧٦

محمد الصالح الدشراوى

عدل - منفذ

٤٣ شارع الحبيب بورقيبة بنابل

الهاتف : ١٤٢

اعلان بيع عدلى

الحمد لله بطلب من حورية بنت محمد ماضى ومن معها ضد سالم وحميدة ونسرية اولاد محمد الاسود ومحمد بن يونس بن محمود العابد ومن معهم الجميع من سكان نابل

راس مالها : اربعة ملايين من الفرنكات وقع الاشتراك فيها انصافا ومكونة للاصل التجارى الواقع شراؤه من الم. جان ازوباردى

المقر الاشتراكى : شارع باريس عدد ٦٢ بتونس

اسمها : شركة الجبثاني والبدرى تعرف باسم « لوكولوس » حانة مطعم الامضاء المشترك : لا يمكن ان تلتزم الشركة الا بامضاء الشريكين

مدة الشركة : عشر سنوات ابتداء من تاريخ تكوينها الا انها تجدد من عشر سنوات الى مثلها ضمينا وذلك فى صورة عدم وجود سابق الاعلام يوجه قبل انتهاء المدة الجارية بستة اشهر

وقع تامين نظيرين من العقد المكون للشركة بكتابة المحكمة الابتدائية بالحاضرة فى العشرين من سبتمبر ١٩٥٨ عدد ٧٧٤

اعلان عدد ٣١٨

لاخراج نسخة من رسم ضل

الحمد لله تعلن ورثة محمد بن صالح ابن الصادق بن عطية الهيشرى منهم زوجه المراه مريم بنت احمد بن الصادق ابن عطية ان على ملك مورثهم بطريق الشراء من حسونة بن محمد بن عبد العالى الهيشرى جميع ١ الهكتار الواحد ارضا بيضاء وغابة بعلى على الشياخ من جميع الشراك المعروف بشراك القبلى بالجانب الغربى من هنشير بنى مندوس تراب دار شعبان يحده قبلة الشقيقان عبد النبى و ابراهيم ولدا عياد ابن عبد النبى ابن سلامة الهيشرى باثرة قمره بنت عمار بن محمد بن سعيد بن حمزة الهيشرى وشرقا حبس على زين الدين وجوفا الشقيقان عبد النبى و ابراهيم المذكوران وغربا الغربى بن بوبكر باثرة والدته منصورة اخت قمره المذكورة ومن جميع ٢ الشراك المعروف بالشراك الجوفى الكائن بالمكان يحده قبلة عبد النبى و ابراهيم المذكوران وشرقا حبس بيد بوبكر بن محمد المؤدب الفهرى وجوفا رمضان بن عمر بن رمضان وبلقاسم بن على بن صالح ابن السعداوية الهيشريان وغربا هنشير منزل الرومى وتروم الورثة المعلنه اعلاه اخراج نسخة من رسم

العادية قررت بان الراسمال الحالى المقدّر باحدى عشر مليوناً وقع رفعه باربعة ملايين حيث يصير قدره خمسة عشر مليوناً ١٥٠٠٠٠٠٠ وذلك باحداث ٤٠٠ اربعمائة سهم جدد ذو عشرة آلاف الواحد يكون تحريرها نقد او بمعين القدر عند الاكتتاب ونفس الجلسة قررت تحت الشرط التوفيقى لانجاز الزيادة المذكورة تحويل الفصل من القانون الاساسى كما يلى :

الفصل ٦ - الراسمال الاشتراكى معين
بما قدره خمسة عشر مليوناً وهو موزع على ١٥٠٠ سهم ذى ١٠٠٠٠ فرنك الواحد نقداً محررة تماماً عند الاكتتاب

٢ - اعلام للمشاركين
يعلن الى المشاركين ان حق الامتياز حفظ لهم على مقدار الاسهم التى يحوزهم ان الاكتتاب يقتضى اصدار ٤٠٠ سهم ذى ١٠٠٠٠ فرنك اسماً يقع اكتتابها نقد وتحريرها تماماً عند الاكتتاب .

الاسهم الجدد لها حق التصرف فى اعمال سنة التصريح بالاكتتاب والدفع .
الاكتتابات مصحوبة بقدر التحرير للاسهم المكتتبه يلزمها الرجوع الى المقر الاشتراكى

حق الامتياز يجرى به العمل من طرف المشاركين من يوم ٢٥ سبتمبر ١٩٥٨ الى يوم ٢٤ اكتوبر ١٩٥٨

٣ - بعد المفاوضة ليوم ١٣ سبتمبر ١٩٥٨ الجلسة العامة ايدت التعيين الذى قدمه مجلس الادارة بتقديم السيد بلقاسم الشافعى كمصرف وعينت ايضا السيد محمد بوخريص كمصرف

وهاته التسميتان صحيحتان مدة وجود المجلس الحالى للادارة فى مباشرة اعماله

عدد ٧٧٨

شركة « الدليل الصناعى والاجتماعى »

بمقتضى عقد مختوم بامضاء متعاقديه مؤرخ بتونس فى ١١ سبتمبر ١٩٥٨ مسجل بها فى ١١ سبتمبر ١٩٥٨ لدى قسم العقود المدنية الاول بالدفتى ٦٩٧ منلت والوادى ٢٤١ وقع ايداعه لدى كتابة المجلس الابتدائى بتونس بتاريخ ١٥ سبتمبر ١٩٥٨ أسست بين الم.م. جيرو البار وبيزانى وليم شركة ذات مسؤولية محدودة موضوعها :

« المد بجميع الارشادات والابداء بجميع الاراء واجابة الاستفتاءات فى مادة قانون الشغل بالقطر التونسى ومساعدة الحرفاء فى كافة مساعيهم لدى المصالح الادارية والهيئات النقابية

المركزية والاعتناء بجميع المسائل المرتبطة بما ذكر »

وعينت مدة الشركة بخمس سنين ومركزها بتونس شارع الحبيب بورقيبة عدد ٤٣/٤٥ وعين راس مال الشركة بفرنكات ١٠٥٠٠٠٠٠ منقسمة الى ٢١٠ سهم قيمة كل واحد منها ٥٠٠٠ فرنك خالصة تماماً وموزعة على السواء بين الشريكين

ويباشر الشريكان معا وكالة ادارة شؤون الشركة

وان الارباح والخسائر المحتمل حدوثها تقسم بنبة عدد الاسهم عدد ٧٧٩

انه بمقتضى عقد بخط اليد مؤرخ فى غرة سبتمبر ١٩٥٨ مسجل بتونس بالصكوك المدنية فى ١٨ سبتمبر ١٩٥٨ بالمجلد عدد ٦٩٧ سلسلة (١) وادى ٥٢٧ سوغ ايزا قويتا للسيد محمود بن الحاج محمد دريرة الاصل التجارى خياط، ملابس حاضرة وملبوس كائن بتونس ٥٤ شارع لندرة وذلك لمدة ستة اشهر متجددة

عدد ٧٨٠

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر فى 26 سبتمبر 1958

مكتب الاستاذ محمود فرحات عدل منفذ

٦ نهج سان جان - بتونس

بيع بموجب عقلة عقارية على اثر زيادة على المزايدة

القائم بالتبعات : المسيو جول دانا القاطن بتونس عدد ١ شارع باريس الطرف المعقول ضده : السيدة زهرة بنت عمران بن رابح الفتورى عدد ١٠ نهج سيدى البونى - ٢ زوجها صالح بن بلقاسم بن محمد او حمادى البدعاء الزاوى وذلك لصحة الاجراءات فيما يخص زوجته

سيقع البت العدلى يوم الثلاثاء فى الثلاثين سبتمبر ثمانية وخمسين وتسعمائة والى (٣٠ سبتمبر ١٩٥٨) على الساعة التاسعة صباحا لدى دائرة البيوعات بالمحكمة المدنية بتونس بشارع فرحات حشاد

الاملاك المعدة للبيع

السهم الاول : ارض كائنة بسان جرمان الرسم العقارى عدد ٨٧٥٢٥ على حافة شارع كارنيار ومساحتها (٧٠ صا ١٩ آ) بها عدة بناءات سكنى يشغلها المكثرون

السهم الثانى : عمارة كائنة بتونس بنهج سيدى البيان الرسم العقارى عدد

٥٠٧٩٠ مساحتها (٢٨ صا - ١١ آ) ومتركة من وسط دار مفتوح السماء وطابق ارضى وطابق سفلى كاملها يشغلها المكثرون هذان السهمان مباعان بموجب زيادة على المزايدة

السعر الافتتاحى

السهم الاول : ثمانمائة وعشرون الف فرنك (٨٢٠ ٠٠٠ ف)

السهم الثانى : اربعمائة وخمسة وسبعون الف فرنك (٤٧٥ ٠٠٠ ف) مع اضافة المصاريف والفوائد

اعلان ثان

حسب عقد بخط اليد ارخ في اول سبتمبر ١٩٥٨ وسجل بتونس بالصكوك المدنية في ٤ سبتمبر ١٩٥٨ بالجلد عدد ٣/٦٩٧ تحت عدد ١٤٥ باع المسيو برنار فولنسكي القاطن بتونس نهج كلمار عدد ٣٨ للمسيو قريال بالربى القاطن بتونس نهج مرسيلى عدد ٢٨ متجره الذى هو عبارة عن (عطار) التى يستغلها بتونس نهج مرسيلى عدد ٢٥

يقع قبول الاعتراضات حتى لا يسقط الحق فيها فى العشرين يوما من نشر هذا الاعلان تحت ايدى الاستاذ اشيل برده الافوكات لدى محكمة التعقيب الساكن بتونس نهج كلمار عدد ٣٣ الذى هو ماسك لعقد البيع

مضمون مطابق

الامضاء: اشيل برده

عدد ٧٤١

بيع اصل تجارى

اعلان ثان

تعن المرأة ايلان روانات ارملة فايول مرسال بانها بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في ٤ سبتمبر ١٩٥٨ ومسجل (١٠س) بتاريخ ٤ سبتمبر ١٩٥٨ بالجلد عدد ٦٩٧ من السلسلة الثالثة تحت عدد ١٤٦ انها باعت الى السيد صالح شعبان الاصل التجارى (مقهى تعرف واندابار) الكائنة بشارع قرطاج عدد ٥٣ تونس

وان الاعتراضات توجد بمكتب الاستاذ عمار الدخلاوى الكائن بشارع فرحات حشاد عدد ٥٠ المحامى بمحكمة النقض والابرار بتونس وذلك فى ظرف العشرين يوما الموالية لهذا الاعلان وكل اعتراض بعد هذا الاجل يعتبر ملفى وحرر فى التاريخ اعلاه عدد ٧٥٣

ان العقار موظف عليه انزال قدره ستة عشر فرنك فى العام الهجرى لفائدة وقف عائشة بنت احمد شلى الحنفى الثمن الافتتاحى

زيادة على الوظائف والشروط المدرجة بكراسة الشروط والتحمل من طرف المبت له بانزال الستة عشر فرنك المحمول على العقار تقبل الزيادات على الثمن الافتتاحى الذى قدره :

ثلاثماية الف فرنك ٣٠٠٠٠٠

تضاف له مصاريف التتبعات والبيع والمبالغ الاجمالية للتبتيث والارشادات والتقليب

لزيادة الارشاد وتقليب العقار تقع المخابرة :

(١) مع مكتب الاستاذ المنوبى البوزيرى العدل المنفذ المباشر للتتبع بتونس بنهج سوق هراص عدد ٧
(٢) بمكتب الاستاذ قيدان الافوكات بتونس بنهج انقلترا عدد ١٣
للاطلاع على كراسة الشروط تقع المخابرة مع كتابة المحكمة الابتدائية بتونس اين هى موضوعة منذ ٢٩ مائة ١٩٥٨

العدل المنفذ المباشر للتتبع

المنوبى البوزيرى

عدد ٧٣١

اعلان ثان

حسب كتب بخط اليد مؤرخ بتونس في ٣ سبتمبر ١٩٥٨ مسجل بالحاضرة ١٠ س ١٠ في ٥ سبتمبر ١٩٥٨ دفتر عدد ٦٩٧ نوع عدد ٣ واد عدد ١٦٦ المسيو زاقار انطوان القاطن بتونس ١٧ مكرر شارع قرطاج قد باع للمسيو كوبولا انطوان القاطن بواد غريان (منوبة) الاصل الصناعى والتجارى وهو معمل للبناءات المعدنية المعروف باسم « معمل ميكانيك انطوان زاقارا » الكائن بتونس شارع قرطاج عدد ٥٣ « زنقة قرطاج » الراجعة له يقبل الاعتراض فى خلال ٢٠ يوما من هذا الاعلان بيد الاستاذ كرمال طابون محامى بتونس نهج روسيا عدد ٤ واذا انقضى الاجل المحدد المذكور لم يكن يعمل باى اعتراض عدد ٧٤٠

ولجميع الارشادات فاقبلوا على زيارة السيد الاستاذ محمود فرحات العدل المنفذ بالاعمال

عدد ٦٦٣

مكتب الاستاذ المنوبى البوزيرى

العدل المنفذ بتونس

بنهج سوق هراص عدد ٧

بيع بالمزايدة العمومية

اثر عقلة عقارية

لمغازه كائنة بتونس

بنهج القصباء عدد ٧٤

موضوع الرسم العقارى عدد ٤٨٣٨٤

يقع التبتيت يوم الثلاثاء فى ٢٨

شوبر ١٩٥٨ على الساعة التاسعة

بأحاجا بجلسة العقل العقارية لدى

محكمة الابتدائية بتونس المنعقدة بقصر

عدالة بشارع فرحات حشاد

مباشرة التتبعات واقعة بواسطة

استاذ المنوبى البوزيرى العدل المنفذ

التتبع :

- بطلب من البنك التونسى الذى هو

مركبة خفية كائن مقرها بتونس بنهج

صادقية عدد ٣

- ضد الم ٠ م اسوياد مردوشى شهر

نيج واسوياد شارل التاجر الساكنين

بتونس بنهج القصباء عدد ٧٤ والسيد

نضاي عبد الرحمان بصفته متصرف

التصفية العدلية المتعلقة بالم ٠ م اسوياد

تشخيص العقار

عقار موضوع الرسم العقارى « حانوت

اسوياد » عدد ٤٨٣٨٤ مساحته ثمانية

متر مائتا مربعا (القطعة عدد ١ من

الخال) كائن بتونس بنهج الصادقية

عدد ٧٤ وهو عبارة على قطعة مربعة

مستطالة يحدها جوبا نهج القصباء حيث

تفتح ومن جملة الجهات الاخرى محور

محوران المشتركة

وقع بتلك الارض احداث بناء من

سور بطابق سفلى مسقف بسطح هو

مادة على مغازة بابها حجاب حديدى

مجهتها على نهج القصباء وهى مشغولة

طرف العقول عليهما الم ٠ م اسوياد

اعلان ثان

قد اثلقت النسخة الزرقاء من الرسم العقاري عدد ٣٥٣٣٥ (دومين صوريي) وعليه فالمرغوب ممن يسكنها ان ياتي بها الى الاستاذ ابن مامي المحامي ٤٧ شارع باب منارة تونس

عدد ٧٥٨

اعلام

بمقتضى عقد مؤرخ في ١١ سبتمبر ١٩٥٨ ومسجل بتونس في ١٣ سبتمبر ١٩٥٨ ووضعت نسختان منه الى كتابة المحكمة الابتدائية بالحاضرة فان الم.م. فيكتور وادوار دي شوعة بشموط اتفقا على ان تكون مدة الشركة سنة واحدة بداية من غرة جانفي ١٩٥٩ وستستمر بعد ذلك من سنة الى سنة وذلك ان لم يقع اعلام من طرف احد الشريكين او احد الورثة في حالة وفاة احد الشريكين فان هذا الاعلام يقع على الاقل ثلاثة اشهر قبل انتهاء السنة الجارية كما اتفقا على ان المركز الاجتماعي للشركة قد نقل من ٦ بطحاء كاربالدي تونس الى ١٦ نهج الدباغين تونس

مضمون مطابق

ف، ا دي شوعة بشموط

عدد ٧٨١

اعلان اول

يستفاد من كتب خط السيد مؤرخ في ١٩ اوت وفي ١٢ سبتمبر سنة ١٩٥٨ مسجل بالسكوك المدنية بالحاضرة في ١٥ سبتمبر ١٩٥٨ بالجلد عدد ٦٩٧ تحت عدد ٣٢٦ ان الم. مورينال قبريال جولين القاطن بعاصمة تونس نهج آميل ديكلو عدد ٣٤ باع للسيد جلال عبد الرحمان بن احمد وصيراوي اسماعيل ابن الشريف كلاهما قاطنين بنهج الجزائر عدد ١٥ بعاصمة تونس المتجر المعد للمقهى المسماة « المقهى لا كوبول » الكائنة بنهج البرتقال عدد ٦٦ وشارع قرطاج عدد ٣٠ بتونس .

ولذا يجب ان تقدم الاعتراضات من اجل اقصاه عشرين يوما من تاريخ نشر الاعلان الثاني الى مكتب الاستاذ رضا

كاهية المحامي ١٣ نهج سان شارل بتونس .
وقد وضعت نسخة من العقد الى كتابة المحكمة الابتدائية .

مضمون مطابق

رضا كاهية

عدد ٧٨٢

اعلان اول

يستفاد من كتب خط اليد مؤرخ في ١٩ اوت وفي ١٢ سبتمبر سنة ١٩٥٨ مسجل بالسكوك المدنية بالحاضرة بالجلد عدد ٦٩٧ تحت عدد ٢٥٦ ان المدام دي سيربولاند زوجة الم. لوبار لوييس القاطن برادس باغت للسيد صيراوي اسماعيل بن الشريف وصيراوي محمود ابن الطاهر بن محمد وكلاهما قاطنين برادس المتجر المعد للمقهى المسماة « مقهى المحطة » الكائنة برادس زاوية نهج كارنيار ونهج محمد الهادي باي ولذا يجب ان تقدم الاعتراضات الى الم. شارل مونج القاطن بنهج هولاندا عدد ١٠ بعاصمة تونس

وقد وضعت نسخة من عقد البيع بكتابة المحكمة الابتدائية بالحاضرة .

مضمون مطابق

عدد ٧٨٣

اصلاح غلط

اصلاح غلط بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ذات عدد ٣٢ - ٣٣ الصادر في ٢٢ و ٢٥ افريل ١٩٥٨ صفحة ٢١٥ اعلان ١١٤ جاء مايلي :
مقرها الاجتماعي سان جرمان نهج الفلاندرى
والصواب : مقرها الاجتماعي بسان جرمان شارع فوش

عدد ٧٨٤

مكتب الاستاذ محمد بوراوي

العدل المنفذ بتونس

شارع باب مناره عدد ٢٥

بيع بالمزاد العلني

اثر عقلة عقارية بعد تاخير

يقع التثبيت يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر اكتوبر ١٩٥٨ على الساعة التاسعة صباحا بجلسة دائرة العقل

العقارية بالحكمة الابتدائية بتونس
شارع فرحات حشاد

ان تتبع هذا البيع وقع بطلب من الصندوق العقاري للبلاد التونسية المتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي مقره بتونس شارع باريس عدد ١١٩ تتبعات ومساعي مديره ورئيس مجلس ادارته السيد اسماعيل زويتن المعين محل مخاطرته بمكتب الاستاذ عبد الرحمن عبد النبي محامي بدائرة التعقيب بتونس القاطن بها نهج النساء عدد ٤ وبمكتب الاستاذ محمد بوراوي العدل المنفذ بتونس شارع باب مناره عدد ٢٥ ضد السيد بلحسن بن الطيب بن منصور القاطن بنهج سيدي قضاى الحوائج عدد ٦ بتونس

العقار كائن قبل باردو على الطريق عدد ٥ من تونس الى الكاف ولاية تونس مشتمل على ارض بها بناءات وبئر وجابية وسانية يرتقال مساحته انخفضت الى هكتار وخمسين آرا وستين صاتيارا وهي القطعة السادسة من المثل التقسمي المعروف باسم دار الباس موضوع الرسم العقاري عدد ١١٥٥٤ ويتركب العقار المذكور (١) من محلين للسكنى يفتحق على طريق تونس الكاف الاول على يمين الباب الاصلى ويتركب من ثلاثة غرف ومطبخ ومرحاض - (٢) والثاني على يسار الباب ويتركب من غرفتين ومطبخ ومرحاض - (ب) من مستودعين احدهما على يمين الداخل والثاني على شماله - (ت) مدخل كبير به خصة من الرخام وموصل الى البناء الكبير الآتي توصيفه (ث) بناء كبير يشتمل على فيله - مسكن عصري جدا شكل قصر متركب من السفلى وعلوى السفلى يشتمل على تسعة بيوت مختلفة الحجم وثلاثة بيوت حمام ومطبخ ومرحاض وفرانده كبيرة - العلوي متركب من عشرة بيوت مختلفة الحجم ومطبخ وبيت حمام ومرحاض وسطح به بيتان للصابون بناء حجر وجير مكسي بالجليز والمزييك والمدرج من الرخام الابيض يشغل المسكن المذكور مساحة اربعمائة ميترا مربعا تقريبا - (ج) ساحة مشجرة يرتقال وبها بئر وجابية وهذا العقار يقطن به المعقول عليه ويتنقله كل يوم .

بتونس القاطن بها نهج النساء عدد ٤
وبمكتب الاستاذ محمد بوراوي العدل
المنفذ بتونس شارع باب مناره عدد ٢٥
ضد (١) السيد احمد بن بشير بن
محمود بالرزوقة الحراثي القاطن بتونس
زقة المستاوي عدد ٥

(٢) السيد عبد العزيز بن بشير بن
محمود بالرزوقة الحراثي القاطن بتونس
زقة المستاوي عدد ٥

(٣) السيد الطيب بن بشير بن
محمود بالرزوقة الحراثي القاطن بتونس
زقة المستاوي عدد ٥

(٤) السيد الشاذلي بن بشير بن
محمود بالرزوقة الحراثي القاطن بتونس
زقة المستاوي عدد ٥

العقار المعد للبيع

العقار موضوع الرسم العقاري فيلا
راوول الاول عدد ٥١٣٢٥ مساحته ٤٧٨
متر مربع كائن بالمنوبة قرب نهج
المنوبة بجانب الملك الدولي للسكك
الحديدية على بعد ٥٠ ميتر عن يسار
غربي السبالة العمومية ويوجد بهذا
العقار بناء حجر وكتنول متكون من طابق
اول يشتمل على مدخل وبيت كبير
مستعمل كمصنع للحريز تابع للتعاقدية
لصناعة الحريز وقسم من بناء آخر غير
تام ومنفذ صغير وفرانده وشقة برتمان
به مدخل و ٣ بيوت ومجاز وبيت غير
تامة البناء ومرحاض ووسط وعدة بناءات
صغيرة مقامة بالاجر والكتنول ومساحة
كامل هذا البناء ٢٠٠ ميتر مربعا تقريبا
المثن الافتتاحي

زيادة على الشروط المدرجة بكراس
الشروط تقبل الزيادات على الثمن
الافتتاحي الذي قدره مائة الف فرنك
ف ١٠٠٠٠٠

لزيادة الارشادات تقع المخابرة مع
مكتب الاستاذ محمد بوراوي العدل المنفذ
بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية
بتونس الساكن بها شارع باب مناره
عدد ٢٥

وللاطلاع على كراس الشروط تقع
المخابرة مع كتابة المحكمة الابتدائية
بتونس اين يوجد

العدل المنفذ القائم بالتبوعات

الامضاء : محمد بوراوي

عدد ٧٨٧

مساحته ٤ هكتارات و ٨٤ آرا مشجر
باصول زيتون قديم ٤٠٠ تقريبا ويوجد
بهذا العقار عدة بناءات على حالة رديئة
دكان صغير وثلاثة دكاكين واسطبل
صغير مسقفة بالقرمود وبئر بناء حجر
وجير به جابية وبيت للمحرك على حالة
رديئة

الثن الافتتاحي

زيادة على الشروط المدرجة بكراس
الشروط تقبل الزيادات على الثمن
الافتتاحي الذي قدره مائة الف فرنك
ف ١٠٠٠٠٠

الرخصة الادارية

للمشاركة في الزيادات يجب على كل
من يهمل الامر التحصيل على الرخصة
المنصوص عليها بالامر الصادر في ٤
جوان ١٩٥٧

لزيادة الارشادات تقع المخابرة مع
مكتب الاستاذ محمد بوراوي العدل المنفذ
بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية
بتونس الساكن بها شارع باب مناره
عدد ٢٥

وللاطلاع على كراس الشروط تقع
المخابرة مع كتابة المحكمة الابتدائية
بتونس اين يوجد

العدل المنفذ القائم بالتبوعات

الامضاء : محمد بوراوي

عدد ٧٨٦

مكتب الاستاذ محمد بوراوي

العدل المنفذ بتونس

شارع باب مناره عدد ٢٥

بيع بالمزاد العلني

اثر عقلة عقارية لعقار بالمنوبة

فيلا (راوول الاول)

يقع التثبيت يوم الثلاثاء الحادي عشر
من شهر نوفمبر ١٩٥٨ على الساعة
التاسعة صباحا بجلسة دائرة العقل
العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس
شارع فرحات حشاد

ان تتبع هذا البيع وقع بطلب من
الصندوق المركزي للقرض الصناعي
والبحري مقره بتونس شارع باريس
عدد ١١٩ تبوعات ومساغى مديره ورئيس
مجلس ادارته السيد اسماعيل زويتن
المعين محل مخابرته بمكتب الاستاذ عبد
الرحمن عبد النبي محامي بدائرة التعقيب

الثن الافتتاحي

زيادة على الشروط المدرجة بكراس
الشروط تقبل الزيادات على الثمن
الافتتاحي الذي قدره ثلاثة ملايين من
الفرنكات

لزيادة الارشادات تقع المخابرة مع
مكتب الاستاذ محمد بوراوي العدل المنفذ
بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية
بتونس الساكن بها شارع باب مناره
عدد ٢٥ وللإطلاع على كراس الشروط
تقع المخابرة مع كتابة المحكمة الابتدائية
بتونس

العدل المنفذ القائم بالتبوعات

الامضاء محمد بوراوي

عدد ٧٨٥

مكتب الاستاذ محمد بوراوي

العدل المنفذ بتونس

شارع باب مناره عدد ٢٥

بيع بالمزاد العلني

اثر عقلة عقارية لعقار

كائن بالمرناق

المعروف باسم نشو وناس الصفاقسي

موضوع الرسم العقاري عدد ٨٣٤٨٤

يقع التثبيت يوم الثلاثاء الحادي عشر
من شهر نوفمبر ١٩٥٨ على الساعة
التاسعة صباحا بجلسة دائرة العقل
العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس
شارع فرحات حشاد ان تتبع هذا البيع
وقع بطلب من الصندوق المركزي للقرض
الصناعي والبحري مقره بتونس شارع
باريس عدد ١١٩ تبوعات ومساغى
مديره ورئيس مجلس ادارته السيد
اسماعيل زويتن المعين محل مخابرته
بمكتب الاستاذ عبد الرحمان عبد النبي
محامي بدائرة التعقيب بتونس القاطن بها
نهج النساء عدد ٤ وبمكتب الاستاذ محمد
بوراوي العدل المنفذ بتونس شارع باب
مناره عدد ٢٥ ضد السيد ابراهيم بن
عمر بن الطاهر القاطن بسوق الصوف
عدد ٣٤ بتونس

الاملاك المعدة للبيع

هنشير كائن بمرناق على بعد كيلومتر
من محطة مدلان من الشمال الشرقي على
طريق سيدي مصباح الى خنقة الحجاج
وعلى بعد ٦٠٠ ميتر من الشمال الشرقي
طريق عدد ٣٤ تونس بن عروس خنقة

مكتب الاستاذ مرسل شمامة

الافوكات بتونس

بنهج عاصمة الجزائر عدد ١١

اعلام اول

حسب عقد بخط اليد مؤرخ في ٥ سبتمبر ١٩٥٨ وسجل بتونس في ٢٢ سبتمبر ١٩٥٨ باع المسيو دولاس بيار الى المسيو ليوناردى سيمون المتجر المعروف تحت اسم (براسرى دو بلجيك) الكائن بشارع باريس عدد ٧٧ بما احتوى عليه من جملة المواد المادية والمعنوية ما عدى رخصة بيع المشروبات التى هى من الرتبة الثالثة

تقبل الاعتراضات في العشرين يوما الموالية للاعلام الثانى وذلك حسب رقيم تحرر من طرف اللوسى تحت ايدى المسيو ليوناردى سيمون بتونس بشارع باريس عدد ٧٧

عدد ٧٩٠

رويكانو شركة خفية الاسم

نهج هولاندة عدد ٥ بتونس

(١) يتضح من تقرير حرره مجلس الادارة مؤرخ في ٢٩ سبتمبر ١٩٥٦ ومسجل بتونس بقسم العقود المدنية الاول في ٢٢ افريل ١٩٥٨ بمجلد ٦٩٤ مكرر تحت عدد ٣٨٠ وقع اتخاذه طبق نصوص الامر الصادر في ٦ جانفي ١٩٥٥ ان السيد البار شمامة رئيس المجلس سمي قانونا رئيسا ومديرا عاما والسيد رولان شمامة سمي مديرا عاما مساعدا وهما يسكنان بتونس بنهج هولاندة عدد ٥

٢ - يتضح من تقرير الجلسة العامة الغير الاعتيادية للمساهمين المؤرخ في ٢٩ سبتمبر ١٩٥٦ والمسجل بتونس بقسم العقود المدنية الاول في ٢٧ ماي ١٩٥٨ بمجلد ٦٩٥ مكرر تحت عدد ١٤٧ ان القانون الاساسى للشركة وقع تنقيحه حتى يكون ملائما لنصوص الامرين الصادرين في ٦ جانفي ١٩٥٥ وفي ٣٠ اوت ١٩٥٥

٣ - وقد امن نظيران من كل تقرير من التقارير المشار اليها اعلاه بكتابة المحكمة بتونس في ٢٣ سبتمبر ١٩٥٨ وفي ٢٩ ماي ١٩٥٨

عدد ٧٩١

جميعهم قاطنين بتراب الجمهورية التونسية

المراجع : الاحتياطي القانوني ٥٪
الاحتياطي الذى تقرره الجلسة العامة
الباقى : يوزع ٥٪ لمجلس الادارة والباقي للاسهم

الوثائق المسلمة لكتابة المحكمة :
نظيران من محضر اجتماع الجلسة العامة بتاريخ ٢٥ اوت ١٩٥٨ ومن محضر اجتماع المجلس الادارى بتاريخ ٢٧ اوت ١٩٥٦ ومن التصريح بالاكتتاب وبالدفع سلمت كلها لكتابة المحكمة الابتدائية بتونس

هذا مضمون صحيح

الرئيس المدير

عن مجلس الادارة

عبد الحميد الشاهد

عدد ٧٨٨

اتضح من المفاوضة الغير اعتيادية الواقعة في ٢٨ اوت ١٩٥٨ بين مساهمى شركة مؤسسات او جانيو لمبروزو التى هى شركة خفية راس مالها فرنكات ١٠٨٨٠٠٠٠ كائن مقرها الاشتراكي بقصبة المديونى والتي سجلت بالمكتب الاول للصكوك المدنية بتونس في ١٣ سبتمبر ١٩٥٨ بالمجلد عدد ٦٩٧ مكرر تحت عدد ٤٧٨ ووضع نظيران منها بكتابة المحكمة بسوسة في ٢٢ سبتمبر ١٩٥٨

(١) ان الفصل ٢ من القانون الاساسى المتعلق بغاية الشركة وقع تغييره وصار حينئذ نصه ما يلى :

« تستمر الشركة على مباشرة العمليات التى لها ارتباط مباشر ام لا بالغاية الاشتراكية الاولى التى هى استخراج زيويت الفيتورة وبياسر ايضا ادارة شؤون العقارات التى تملكها بتونس بنهج مرسيليا عدد ١٩ وبشارع الحبيب بورقيبة عدد ٥٦ »

(٢) ان المقر الاشتراكي وقع انتقاله بشارع الرئيس بورقيبة عدد ٩

(٣) يتبدى العام الاشتراكي في غرة جانفي وينتهى في ٣١ ديسمبر

(٤) وقع تنقيح الفصلين ٤ و ٣١ من القانون الاساسى بما يفيد ذلك مضمون مطابق

عدد ٧٨٩

تكوين الشركة التونسية للصيدلة « صوفات »

الوثائق : محضر الجلسة العامة التأسيسية ٢٥ اوت ١٩٥٨ مسجل بتونس في ١١ سبتمبر ١٩٥٨ الجزء ١/٦٩٧ وادى ٢٠٦ ومحضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٧ اوت ١٩٥٨ مسجل بتونس في ١١ سبتمبر ١٩٥٨ الجزء ١/٦٩٧ وادى ٢٠٧

الشكل : شركة خفية الاسم باسهم بين الصيادلة المستثمرين بالجمهورية التونسية لاجزانات بالتفصيل المالكين لاسهم الشركة .

الاسم : الشركة التونسية للصيدلة (صوفات)

المقر : بتونس نهج اثينا عدد ٦ مكرر .

الموضوع : تحضير وبيع واستثمار كافة المنتجات الصيدلية والغذائية المضادة للتعبث والمياه المعدنية وتوابع ما ذكر وبصفة اعم كافة المواد والعناصر والمنتجات التابعة للصيدلة - وجميع العمليات التجارية الحاجة عن البيع بالتفصيل - المتعلقة بمهنة الصيدلة مباشرة او بصفة غير مباشرة .

المدة : تسعة وتسعون عاما ابتداء من ٢٥ اوت ١٩٥٨

راس المال : عشرون مليوناً فرنكاً منقسمة الى مائة سهم قيمة كل واحد فرنكات ٢٠٠٠٠٠

مجلس الادارة من سبعة الى اثني عشر عضواً .

يتكون المجلس الادارى من السادة :

(١) عبد المولى الهادى

(٢) البحرى صلاح الدين

(٣) بن شريفة عامر

(٤) بالربى جاك

(٥) الشاهد عبد الحميد الرئيس

والمدير العام

(٦) داود حسن

(٧) الدزيرى عبد الحميد

(٨) مومى جان بول

(٩) مدام بيز جاكين

(١٠) الطرابلسى محمد

(١١) طريطر على

(١٢) زهير المنصف

تكوين شركة

بمقتضى عقد مختوم بامضاء متعاقديه
مؤرخ بتونس في ١٥ سبتمبر ١٩٥٨
مسجل بها لدى قسم العقود المدنية الاول
بتاريخ ٢٢ سبتمبر ١٩٥٨ بالدفتر ٦٩٧
والوادي ٣٣٢ وقع ايداعه في نظيرين لدى
كتابة المجلس الابتدائي بتونس في ٢٣
سبتمبر ١٩٥٨ كونت بين السيد ايلي
صفز القاطن بتونس نهج محمد علي عدد
٨ والسيد كلود نطاف القاطن بتونس
نهج اسلي عدد ١٧ والسيد بوطبول هنري
القاطن بتونس شارع باريس عدد ٩٢
مكرر شركة على قاعدة تضامن شركائها
المتبادل سميت (الشركة التونسية
لاستثمار كازينو بلفيدير البلدي)

موضوعها : استثمار كازينو بلفيدير
البلدي وجميع العمليات الممكن ارتباطها
بذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة
العنوان التجاري : (صفز ونطاف
وبوطبول)

مدتها : سبع سنين بداية من ١٥
سبتمبر ١٩٥٨ قابلة للتجديد الضمني
من عام الى عام ما عدا الاعلام بالفسخ من
طرف احد الشركاء بتسبيق شهر

مركزها : كازينو بلفيدير بتونس
راس مالها : ثلاثة ملايين من الفرنكات
(٣٠٠٠٠٠٠) على نسبة مليون لكل
شريك

الوكالة : يباشر ادارة شؤون
الشركة السادة صفز ونطاف وبوطبول

معا ولهم افوض السلط ما عدا الاحتراز
على الاستثناءات والتدقيقات التالية :
يجب ان كل عقد قاض بالتزام
الشركة يكون مصححا من السيد كلود
نطاف ومن الشركين الاخرين في حالة ما
اذا لم يتجاوز موضوعه مبلغا قدره مائة
الف فرنك وفيما يخص جميع العقود
الاخرى المتجاوز موضوعها مبلغا قدره
مائة فرنك وبصورة عامة فيما يخص
جميع العقود والقرارات ذات اهمية
يتحتم توقيع السادة صفز ونطاف
وبوطبول

هذا مضمون مخرج من الاصل
احد الوكلاء

عدد ٧٩٤

لتمريف الامضاء : رئيس البلدية

نسخة مطابقة : متصرف المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية